

Gemeinde Seddiner See

Bebauungsplan „Stückener Straße - Dreieck“



Begründung gem. § 2a BauGB

24.April 2012

Auftraggeber

Gemeinde Seddiner See
Kiefernweg 5
14554 Seddiner See

Auftragnehmer

Jahn, Mack & Partner
Alt Moabit 73
10555 Berlin

Bearbeitung

Dipl.-Ing. Martin Dornblut
Dipl.-Ing. Margret Hemeier



JAHN, MACK & PARTNER
architektur und stadtplanung



INHALTSVERZEICHNIS

1.	PLANUNGSGEGENSTAND	5
1.1	Veranlassung und Erforderlichkeit.....	5
1.2	Voraussetzungen für die Anwendung des Verfahrens nach § 13a BauGB.....	6
1.3	Plangebiet	7
1.4	Bestand	7
1.4.1	Bebauungs- und Nutzungsstruktur	7
1.4.2	Eigentums- und Pachtverhältnisse	7
1.4.3	Erschließung und Verkehr	8
1.4.4	Technische Infrastruktur	8
1.4.5	Versorgung mit öffentlicher Infrastruktur und Einzelhandel.....	8
1.4.6	Kampfmittel	8
1.5	Planerische Ausgangssituation.....	9
1.5.1	Landesentwicklungsplan.....	9
1.5.2	Flächennutzungsplan	10
1.5.3	Dorferneuerungsplanung	11
2.	PLANINHALT.....	11
2.1	Entwicklung der Planungsüberlegungen / Städtebauliches Konzept	11
2.2	Intention des Plans / generelle Planungsziele	11
2.3	Wesentlicher Planinhalt	12
2.4	Abwägung, Begründung einzelner Festsetzungen	13
2.4.1	Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan.....	13
2.4.2	Ableitung aus den Zielen der Raumordnung	13
2.4.3	Baudenkmale	13
2.4.4	Berücksichtigung der Dorfentwicklungsplanung Seddin.....	13
2.4.5	Art und Maß der baulichen Nutzung; überbaubare Grundstücksflächen	13
2.4.6	Verkehrsflächen und Stellplätze	14
2.4.7	Öffentliche Grünfläche	15
2.4.8	Grünordnerische Festsetzungen	15
2.4.9	Versorgungsflächen	16
2.4.10	Begründung der textlichen Festsetzungen	16
3.	BELANGE DES UMWELTSCHUTZES.....	21
3.1	Fachplanerische Ziele.....	21
3.1.1	Landschaftsplan	21
3.1.2	Fachgesetzliche Vorschriften.....	22
3.2	Bestandsanalyse und -bewertung des Umweltzustandes	24
3.2.1	Abiotische Naturhaushaltsfaktoren (Boden, Wasser, Klima und Luft).....	24
3.2.2	Biotische Naturhaushaltsfaktoren	26
3.2.3	Schutzgut Landschaftsbild und landschaftsbezogene Erholungsnutzung	31
3.2.4	Schutzgut Kultur- und Sachgüter.....	31
3.2.5	Schutzgut Leben, Gesundheit und Wohlbefinden des Menschen.....	31
3.3	Voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter	31
3.3.1	Artenschutz	31
3.3.2	Waldumwandlung gem. § 8 LWaldG	32
4.	AUSWIRKUNGEN DES BEBAUUNGSPLAN	34
4.1	Soziale Auswirkungen.....	34
4.2	Stadtplanerische Auswirkungen	34
4.3	Ökonomische, finanzielle und fiskalische Auswirkungen	34
4.4	Auswirkungen auf die Grundstückswerte	35
4.5	Auswirkungen auf die soziale und technische Infrastruktur.....	35

4.6	Verkehrliche Auswirkungen	35
4.7	Umweltbezogene Auswirkungen	35
4.8	Weitere Auswirkungen	36
5.	VERFAHREN	36
5.1	Aufstellungsbeschluss	36
5.2	Mitteilung der Ziele, Grundsätze und Erfordernisse der Raumordnung	36
5.3	Behördenbeteiligung gem. § 4 Abs. 2 BauGB	37
5.4	Öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB	41
5.5	Satzungsbeschluss gem. § 10 Abs. 1 BauGB	42
6.	RECHTSGRUNDLAGEN	42

Begründung

zum Bebauungsplanentwurf „Stückener Straße – Dreieck“ für das Gelände zwischen Hauptstraße, Stückener Straße und dem Kiefernforst in der Gemeinde Seddiner See, OT Seddin. Mit diesem Bebauungsplan wird der festgesetzte Bebauungsplan „Mühlenberg-Seddin“ in Teilen überplant.

Der Bebauungsplan wird gemäß § 13a BauGB als Bebauungsplan der Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren durchgeführt. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Seddiner See hat am 28. Juli 2011 den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan gefasst.

Gemäß § 2a Baugesetzbuch (BauGB) ist dem Entwurf des Bebauungsplans im Aufstellungsverfahren eine Begründung beizufügen. In ihr sind entsprechend dem Stand des Verfahrens die Ziele, Zwecke und wesentlichen Auswirkungen des Bebauungsplans darzulegen.

1. Planungsgegenstand

1.1 Veranlassung und Erforderlichkeit

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst Teile der Hauptstraße und des Grundstücks Stückener Straße / Hauptstraße (Flurstücke 597 und 613 bis 633 und 30/2 teilweise der Flur 2, Gemarkung Seddin) vollständig und liegt im Ortsteil Seddin und ist im Bebauungsplan „Mühlenberg-Seddin“ teilweise als Mischgebiet und teilweise als private Grünfläche festgesetzt. Im Mischgebiet ist die überbaubare Grundstücksfläche zum Teil mit sehr eng gefassten Baufenstern und zum Teil mit einer GRZ von 0,4, einer GFZ von 0,8, zweigeschossig und zum Teil mit einer GRZ von 0,3, eingeschossig festgesetzt. Zulässig sind Zweifamilien- und Reihenhäuser. Im Gegensatz zu den sich südlich der Stückener Straße befindlichen Baugrundstücken konnten die hier in Rede stehenden Flächen bisher nicht entwickelt werden. Die Festsetzungen des Bebauungsplans „Mühlenberg-Seddin“ standen einer Entwicklung entgegen. Die Gemeinde Seddiner See plant die Flächen nicht mehr als Mischgebiet, sondern als allgemeines Wohngebiet gem. § 4 der Baunutzungsverordnung (BauNVO) zu entwickeln. Die Flurstücke 597 und 613-633 wurden zwischenzeitlich veräußert. Der neue Eigentümer hat zwei Varianten für eine mögliche Wohnbebauung dem Bauausschuss der Gemeinde Seddiner See am 04.10.2010 vorgestellt. Die Bauausschussmitglieder haben eine Variante mit einer durchgehenden Anliegerstraße befürwortet. Mit dem Bebauungsplan sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die von der Gemeinde bevorzugte Bebauung und Erschließung geschaffen werden.

Im Zuge des geplanten Ausbaus der Hauptstraße ist für die schadlose Verbringung des Niederschlagswassers die Errichtung eines Regenwasserversickerungsbeckens erforderlich. Des Weiteren sollen östlich an das Regenwasserversickerungsbecken Stellplätze für die angrenzende Badestelle errichtet werden, um den ruhenden Verkehr zu ordnen. Die bisherigen Festsetzungen des Bebauungsplans „Mühlenberg-Seddin“ stehen auch diesen von der Gemeinde gewünschten Entwicklungen entgegen.

Mit dem Bebauungsplan sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine geordnete städtebauliche Entwicklung geschaffen werden.

Innerhalb dieses Geltungsbereichs werden die bestehenden Festsetzungen des Bebauungsplans „Mühlenberg-Seddin“ aufgehoben.

1.2 Voraussetzungen für die Anwendung des Verfahrens nach § 13a BauGB

Der Bebauungsplan „Stückener Straße - Dreieck“ im Ortsteil Seddin wird als Bebauungsplan der Innenentwicklung gemäß § 13a BauGB im beschleunigten Verfahren durchgeführt.

Gemäß § 13a Abs. 1 Satz 1 BauGB kann ein Bebauungsplan für die Wiedernutzbarmachung von Flächen, die Nachverdichtung oder andere Maßnahmen der Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren aufgestellt werden.

Bebauungspläne der Innenentwicklung sind daher abzugrenzen von Bebauungsplänen, die gezielt Flächen außerhalb der Ortslagen einer Bebauung zuführen. Somit werden solche Planungen durch den Bebauungsplan der Innenentwicklung erfasst, die der Erhaltung, Erneuerung, Fortentwicklung, Anpassung und dem Umbau vorhandener Ortsteile dienen. In Betracht kommen insbesondere innerhalb des Siedlungsbereichs befindliche Gebiete mit einem Bebauungsplan, der infolge notwendigerweiser Anpassungsmaßnahmen geändert oder durch einen neuen Bebauungsplan abgelöst werden soll.

Die geplante Entwicklung ist eine Maßnahme der Innenentwicklung durch die der Geltungsbereich des Bebauungsplans „Mühlenberg-Seddin“ in Teilen überplant wird. Diese Überplanung erfüllt den Tatbestand der „anderen Maßnahmen der Innenentwicklung“. Weiterhin sind die zu beplanenden Flächen unzweifelhaft dem bestehenden Siedlungskörper zuzuordnen. Durch die Planung erfolgt keine Ausweitung des bestehenden Siedlungskörpers in den Außenbereich; die geplante Nutzung verdichtet den bestehenden Siedlungsbereich. Die Flächeninanspruchnahme wird durch die gezielte Entwicklung des sich im Innenbereich gelegenen Plangebiets verringert und die Innenentwicklung wird durch die Nachverdichtung auf bisher brachliegenden Flächen gestärkt.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst eine Fläche von insgesamt ca. 1,8 ha. Die überbaubare Grundstücksfläche wird mittels Baufenstern durch Baugrenzen festgesetzt. Bezüglich der zulässigen Grundfläche wird die Anwendungsvoraussetzung des § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BauGB erfüllt. Dies ergibt sich bereits dadurch, dass der Geltungsbereich kleiner als 20.000 m² und damit auch die überbaubare Grundfläche im Sinne des § 19 Abs. 2 BauNVO deutlich kleiner als 20.000 m² ist. Eine Vorprüfung des Einzelfalls ist nicht erforderlich.

Des Weiteren werden keine weiteren Bebauungspläne aufgestellt, die die Tatbestandsmerkmale des § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 Halbsatz 2 BauGB erfüllen. Der Bebauungsplan „Mühlenberg II – ehemalige Entenfarm“ ist hier nicht anzurechnen, weil die Bebauungsplanverfahren in keinem engen sachlichen und zeitlichen Zusammenhang stehen.

Die Festsetzungen des Bebauungsplans begründen keine Zulässigkeit von Vorhaben, die der Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht unterliegen noch bestehen Anhaltspunkte dafür, dass die Erhaltungsziele und Schutzgüter der Europäischen Fauna-Flora-Habitat (FFH) Richtlinie oder der Vogelschutzrichtlinie beeinträchtigt werden (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b BauGB).

Gemäß § 13a Abs. 3 BauGB muss eine Veröffentlichung im Amtsblatt der Gemeinde Seddiner See erfolgen, dass der Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a Abs. 1 Nr. 1 BauGB ohne Durchführung einer Umweltprü-

fung nach § 2 Abs. 4 BauGB bearbeitet wird.

Im beschleunigten Verfahren gelten in den Fällen des § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BauGB Eingriffe, die auf Grund der Aufstellung des Bebauungsplans zu erwarten sind, als im Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 5 BauGB vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig. Durch die beabsichtigten Festsetzungen des Bebauungsplans erfolgen deshalb keine auszugleichenden Eingriffe in Natur und Landschaft. Ausgenommen hiervon ist eine ca. 1.450 m² große Waldfläche im Sinne des Waldgesetzes des Landes Brandenburg (LWaldG), die gem. § 8 LWaldG forstrechtlich zu kompensieren ist.

Im beschleunigten Verfahren wird gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB in Verbindung mit § 13 Abs. 3 Satz 1 BauGB von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, dem Umweltbericht nach § 2a BauGB, den Angaben darüber, welche umweltbezogenen Informationen verfügbar sind (im Sinne von § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB), einer zusammenfassenden Erklärung nach § 10 Abs. 4 BauGB und der Überwachung nach § 4c BauGB abgesehen.

1.3 Plangebiet

Das Plangebiet ist ca. 1,8 ha groß und beinhaltet vollständig die Flurstücke 597 und 613-633 und teilweise das Straßenflurstück 30/2 der Flur 2 Gemarkung Seddin (bis zur Straßenmitte). Der Geltungsbereich bildet ein Dreieck, begrenzt von der Hauptstraße, der Stückener Straße und einem Wald der zum Flurstück 56/2 gehört. Der Geltungsbereich grenzt unmittelbar an den Ortskern des Ortsteils Seddin.

1.4 Bestand

1.4.1 Bebauungs- und Nutzungsstruktur

Das Plangebiet bildet den östlichen Abschluss des Dorfzentrums des Ortsteils Seddin. Direkt nördlich an das Plangebiet angrenzend schließt sich die öffentliche Badestelle des Großen Seddiner Sees an, die in den Sommermonaten gut frequentiert wird. Südlich an das Plangebiet angrenzend befindet sich die Wohnbebauung Mühlenberg. Im Osten schließt sich ein Kiefernforst an.

Die Flurstücke 597 und 613 – 633 werden hauptsächlich von offenen bis halboffenen Biotopstrukturen geprägt. Dabei dominieren ruderale Staudenfluren, durchsetzt mit Grasfluren sowie einigen Bäumen, Büschen und Gehölzaufwuchs. Zentral gelegen finden sich noch die Grundmauern eines ehemals größeren Gebäudes (ehemaliger Reiterhof), wobei ein kleinerer (ruinöser) Gebäudeteil noch vorhanden ist. Östlich des abgebrochenen Gebäudes befindet sich ein ehemaliger Sportplatz, der aber nicht mehr genutzt wird. Bis auf das ruinöse Gebäude befinden sich keine weiteren baulichen Anlagen im Plangebiet.

Im östlichen Teil der Flurstücke 629-633, Flur 2, Gemarkung Seddin befindet sich auf einer Fläche von 1.450 m² anteilig Wald im Sinne des LWaldG.

1.4.2 Eigentums- und Pachtverhältnisse

Das Straßenflurstück 30/2 befindet sich z.T. im Eigentum der Gemeinde Seddiner See. Die Flurstücke 613 – 633 befinden im Privatbesitz und das Flurstück 597 wurde von der Gemeinde erworben.

1.4.3 Erschließung und Verkehr

Das Plangebiet ist über die Hauptstraße und die Stückener Straße erschlossen. Die Hauptstraße soll aktuell erneuert werden. Das Bebauungsplanverfahren und die Straßenplanung sind aufeinander abgestimmt.

Die innere Erschließung des Plangebietes erfolgt durch die Festsetzung einer privaten Straßenverkehrsfläche.

Übergeordnet ist das Plangebiet sehr gut an die Bundesstraße 2 und im weiteren an die Bundesautobahn angeschlossen.

In ca. 3,5 km Entfernung, im OT Neuseddin, liegt die stark frequentierte Regionalbahnhaltestelle Seddin. Des Weiteren führt eine Buslinie durch Seddin, über die Beelitz bzw. Michendorf erreichbar sind.

1.4.4 Technische Infrastruktur

In der Haupt- und der Stückener Straße liegen sämtliche für die Versorgung des Gebiets notwendigen technische Ver- und Entsorgungsleitungen.

1.4.5 Versorgung mit öffentlicher Infrastruktur und Einzelhandel

Eine Kindertageseinrichtung (Kita „Seepferdchen“) befindet sich in der Hauptstraße 52 in fußläufiger Entfernung.

Mit dem geplanten „DORV-Zentrum“ (DORV – Dienstleistungs- und Ortsnahe Rundum- Versorgung) kann und soll die Grundversorgung des Ortsteils Seddin wieder gesichert werden. Die Gemeindevertreter haben in ihrer Sitzung am 28. Juli 2011 einen entsprechenden positiven Beschluss gefasst, so dass davon ausgegangen werden kann, dass das DORV-Zentrum Seddin realisiert wird. Darüber hinaus befinden sich alle weiteren Nahversorgungseinrichtungen in Neuseddin.

1.4.6 Kampfmittel

Die eingehende Prüfung des Kampfmittelbeseitigungsdienstes hat keine konkreten Anhaltspunkte auf das Vorhandensein von Kampfmitteln im Plangebiet ergeben. Es ist deshalb nicht erforderlich, Maßnahmen der Kampfmittelräumung durchzuführen.

Sollten bei Erdarbeiten dennoch Kampfmittel gefunden werden, ist es nach § 3 Absatz 1 Nr.1 der Ordnungsbehördlichen Verordnung zur Verhütung von Schäden durch Kampfmittel (Kampfmittelverordnung für das Land Brandenburg - KampfmV) vom 23.11.1998, veröffentlicht im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Brandenburg Teil II Nr. 30 vom 14.12.1998, verboten entdeckte Kampfmittel zu berühren und deren Lage zu verändern. Evtl. Funde gemäß § 2 der genannten Verordnung unverzüglich der nächsten örtlichen Ordnungsbehörde oder der Polizei anzuzeigen.

1.5 Planerische Ausgangssituation

1.5.1 Landesentwicklungsplan

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans wird im Gemeinsamen Landesentwicklungsplan (LEP B-B) – wie das gesamte Gemeindegebiet - weder als Gestaltungsraum Siedlung gem. Ziel 4.5 noch als zentraler Ort festgelegt.

Die hier geplante Entwicklung ist zweifelsfrei der Innenentwicklung zuzuordnen und damit landesplanerisch zulässig. Auch war eine Bebauung bisher planungsrechtlich zulässig.

Die gemeinsame Landesplanungsabteilung der Länder Berlin Brandenburg (GL) hat mit Schreiben vom 29. September 2011 die Ziele, Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der Raumordnung mitgeteilt. Die GL hat mitgeteilt, dass die dargelegte Planungsabsicht derzeit keinen Widerspruch zu den Zielen der Raumordnung erkennen lässt.

Für die Planungen und Maßnahmen der Gemeinde Seddiner See ergeben sich die Erfordernisse der Raumordnung im Sinne des § 3 Ziff. 1 ROG insbesondere aus:

- dem Landesentwicklungsprogramm 2007 (LEPro 2007) vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I S. 235) und
- der Verordnung über den Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg (LEP B-B) vom 31. März 2009 (GVBl. 11 S. 186).

Die Ziele, Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der Raumordnung für das Plangebiet ergeben sich insbesondere aus:

- § 5 Abs. 1 - 3 LEPro (Ausrichtung der Siedlungsentwicklung auf Zentrale Orte und raumordnerisch festgelegte Siedlungsbereiche; Vorrang der Innenentwicklung; Anstreben verkehrssparender Siedlungsstrukturen)
- Grundsatz 4.1 LEP B-B (vorrangige Nutzung bisher nicht ausgeschöpfter Entwicklungspotenziale innerhalb vorhandener Siedlungsgebiete sowie unter Inanspruchnahme vorhandener Infrastruktur, ausgewogene Entwicklung der Funktionen Wohnen, Arbeiten, Versorgung und Erholung)
- Ziel 4.2 LEP B-B (Anschluss neuer Siedlungsflächen an vorhandene Siedlungsgebiete)
- Ziel 4.5 Abs. 1 Ziff. 3 LEP B-B (Entwicklung von Wohnsiedlungsflächen durch Innenentwicklung sowie im Rahmen der zusätzlichen Entwicklungsoption)
- Grundsätze aus § 6 Abs. 1 und 3 LEPro 2007 (Sicherung und Entwicklung der Naturgüter Boden, Wasser, Luft, Pflanzen- und Tierwelt in ihrer Funktions- und Regenerationsfähigkeit sowie ihrem Zusammenwirken; Sicherung und Entwicklung siedlungsbezogener Freiräume für die Erholung)
- Grundsatz 5.1 LEP B-B (Erhaltung des bestehenden Freiraums in seiner Multifunktionalität)

Die Gemeinde Seddiner See ist kein Zentraler Ort und liegt nicht im festgelegten Gestaltungsraum Siedlung gemäß Festlegungskarte 1 des LEP B-B. Die Entwicklung von Wohnsiedlungsflächen ist hier gemäß Ziel 4.5 Abs. 1 Ziff. 3 i.V.m. Abs. 2 LEP B-B im Rahmen der Innenentwicklung sowie der zusätzlichen Entwicklungsoption möglich. Im Geltungsbereich des B-Planes trifft der LEP B-B keine flächenbezogenen Festlegungen. Der B-Plan Entwurf entspricht Ziel 4.2 LEP B-B sowie den Grundsätzen zur Siedlungsentwicklung aus § 5 Abs. 2 LEPro 2007 und 4.1 LEP B-B. Das Plangebiet liegt im Bereich eines verbindlichen Bebauungsplanes, der Wohnnutzungen zulässt, so dass eine Entwicklung des

Wohngebietes im Rahmen der Innenentwicklung i.S.v. Ziel 4.5 Abs. 1 Ziff. 3 LEP B-B ohne Anrechnung auf die zusätzliche Entwicklungsoption erfolgen kann.

Mit der Planung wird dem Ziel 4.3 LEP B-B entsprochen, weil eine weitere Zersiedlung durch die hier vorgesehene nachfragegerechte Planung im Innenbereich einer weiteren Inanspruchnahme im Außenbereich entgegenwirkt.

Der in der Festlegungskarte 1 des LEP B-B dargestellte Freiraumverbund wird durch die Planung nicht beeinträchtigt. Auch war bisher planungsrechtlich eine Bebauung zulässig. Damit wird der Grundsatz 5.1 des LEP vollumfänglich berücksichtigt, weil keine Freiraumflächen neu in Anspruch genommen werden.

Mit der Planung wird weiterhin den Grundsätzen 6 Abs. 1 und 3 des LEPro 2007 entsprochen.

1.5.2 Flächennutzungsplan

Der Flächennutzungsplan der Gemeinde stellt für das Plangebiet gemischte Baufläche dar.

Gem. § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB kann ein Bebauungsplan, der von Darstellungen des Flächennutzungsplans abweicht, auch aufgestellt werden, bevor der Flächennutzungsplan geändert oder ergänzt ist; die geordnete städtebauliche Entwicklung des Gemeindegebiets darf nicht beeinträchtigt werden. Der Flächennutzungsplan ist im Wege der Berichtigung anzupassen. Bei der Berichtigung gem. § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB handelt sich nicht um ein formelles Änderungsverfahren.

Parallel zu diesem Bebauungsplanverfahren erfolgt eine Flächennutzungsplanänderung der Gemeinde Seddiner See. Die redaktionelle Berichtigung des Flächennutzungsplans für diesen Bereich wird in der FNP-Änderung mit durchgeführt.

Die geordnete städtebauliche Entwicklung des Gemeindegebietes wird durch die kleinteilige Änderung einer gemischten Baufläche zu einer Wohnbaufläche nicht beeinträchtigt. Die geplanten Festsetzungen berücksichtigen die gemeindlichen Entwicklungen und nehmen Bezug auf die gewachsene Siedlungsstruktur.



*Berichtigung des FNP vom 24.04.2012
für den Bereich des Bebauungsplans
„Stückener Straße – Dreieck“*

1.5.3 Dorferneuerungsplanung

Für den Ortsteil Seddin wurde im Jahr 1995 eine Dorferneuerungsplanung erarbeitet. Bereits in dieser ist der hier beplante Bereich für eine bauliche Entwicklung vorgesehen, wobei auch hier die westliche Spitze nicht für eine bauliche Nutzung vorgesehen war. Weitere Aussagen zum Plangebiet sind in der Dorferneuerungsplanung nicht enthalten.

2. Planinhalt

2.1 Entwicklung der Planungsüberlegungen / Städtebauliches Konzept

Im Gegensatz zu den sich südlich der Stückener Straße befindlichen Baugrundstücken („Mühlenberg I“) konnten die hier in Rede stehenden Flächen bisher nicht entwickelt werden. Die Festsetzungen des Bebauungsplans „Mühlenberg-Seddin“ standen einer Entwicklung entgegen. Die Festsetzung als Mischgebiet in Verbindung mit den festgesetzten überbaubaren Grundstücksflächen und des Maßes der Nutzung haben sich als nicht umsetzbar erwiesen. Hinzu kommt, dass zum weiteren Schutz der Wasserqualität des Großen Seddiner Sees kein anfallendes Regenwasser von der Hauptstraße in den Großen Seddiner See eingeleitet werden soll. Hierfür ist die Errichtung eines größeren Regenwasserversickerungsbeckens erforderlich. Dieses soll im westlichen Teil des Geltungsbereiches errichtet werden. Angrenzend an diese Einrichtung soll zur Ordnung des ruhenden Verkehrs der öffentlichen Badestelle ein Stellplatz für ca. 20 PKW errichtet werden. Der weitere Bereich soll als Einfamilienhausstandort für ca. 20 Wohneinheiten entwickelt werden. Mit der Überplanung des Bebauungsplans „Mühlenberg-Seddin“ soll diese innergemeindliche Brache, die eine hohe Lagegunst besitzt, einer baulichen Entwicklung zugeführt werden.

Mit den geplanten Festsetzungen soll das Orts- und Landschaftsbild gewahrt werden.

2.2 Intention des Plans / generelle Planungsziele

Mit dem Bebauungsplan sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine geordnete und nachfragegerechte städtebauliche Entwicklung geschaffen werden.

Generelle Planungsziele sind,

- die Stärkung der Innenentwicklung,
- die bauliche Arrondierung des östlichen Rand des Ortskerns Seddin,
- die Entwicklung einer seit Jahren brach liegenden Fläche,
- die Entwicklung von nachfragegerechtem Wohnungsbau sowie deren Erschließung,
- die Anbindung des Wohngebiets an den Ortskern Seddin und die Vernetzung der Straßen,
- die städtebauliche Ordnung des ruhenden Verkehrs der öffentlichen Badestelle,
- die schadlose Verbringung der anfallenden Niederschlagswässer der Straßenverkehrsflächen,
- die räumliche Gliederung des zukünftigen Baugebiets und
- die Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung.

2.3 Wesentlicher Planinhalt

Im Bebauungsplan werden Art und Maß der baulichen Nutzung, überbaubare Grundstücksflächen, Straßenverkehrsflächen, Geh-, Fahr- und Leitungsrechte, öffentliche Grünfläche, Versorgungsfläche, Pflanzbindungen sowie gestalterische Festsetzungen getroffen.

<i>Fläche</i>	<i>in m²</i>	<i>in %</i>
WA östlich der Privatstraße	3.913	21,5
WA westlich der Privatstraße	10.368	57,1
Private Straßenverkehrsfläche	663	3,7
Öffentliche Straßenverkehrsfläche	2.018	11,1
Stellplatzfläche	481	2,6
Versorgungsfläche (Regenwasserversickerung)	564	3,1
Grünfläche	151	0,9
Gesamt	18.158	100,0

Tab. 1: Flächenbilanz

2.4 Abwägung, Begründung einzelner Festsetzungen

2.4.1 Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan

Der Flächennutzungsplan der Gemeinde Seddiner See stellt die hier überplanten Flächen als gemischte Bauflächen dar. Der Flächennutzungsplan wird im Wege der Berichtigung gem. § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB angepasst. Die geordnete städtebauliche Entwicklung des Gemeindegebietes wird durch die Berichtigung nicht beeinträchtigt. Auch aus der bisherigen Darstellung des Flächennutzungsplans wäre der Bebauungsplan gem. § 8 Abs. 2 BauGB entwickelt, weil hier eine Wohnbebauung möglich gewesen wäre. Dessen ungeachtet wird der FNP im Wege der Berichtigung angepasst.

2.4.2 Ableitung aus den Zielen der Raumordnung

Die Gemeinsame Landesplanungsabteilung hat mit Schreiben vom 29. September 2011 bestätigt, dass die dargelegte Planungsabsicht keinen Widerspruch zu den Zielen der Raumordnung erkennen lässt.

2.4.3 Baudenkmale

Baudenkmale sind von den Festsetzungen des Bebauungsplans nicht betroffen. Potenzielle Bodendenkmale, die im Zuge der Bautätigkeiten gefunden werden, sind zu sichern und der Denkmalschutzbehörde zu melden.

2.4.4 Berücksichtigung der Dorfentwicklungsplanung Seddin

Der Bebauungsplan entspricht den Festlegungen der Dorfentwicklungsplanung, die für diesen Bereich eine bauliche Entwicklung vorsieht. Entlang der Hauptstraße ist eine ortsbildtypische Bebauung mit einer traufständigen Bebauung mit Sattel- und Walmdächern vorgesehen.

2.4.5 Art und Maß der baulichen Nutzung; überbaubare Grundstücksflächen

Allgemeines Wohngebiet

Im überwiegenden Teil des Plangebiets wird ein Allgemeines Wohngebiet gem. § 4 BauNVO festgesetzt, in dem Gartenbaubetriebe und Tankstellen auch nicht ausnahmsweise zulässig sind. Gartenbaubetriebe und Tankstellen verursachen in typischer Art und Weise Emissionen, die mit dem Planungsziel eines beruhigten Wohngebietes nicht vereinbar sind. Der Schutz und die Qualität der geplanten Wohnbebauung erfordern den Ausschluss der ausnahmsweise zulässigen Nutzungen in einem allgemeinen Wohngebiet.

Als Maß der baulichen Nutzung werden zwei Vollgeschosse, eine GRZ von 0,25 und eine GFZ von 0,5 sowie offene Bauweise festgesetzt. Damit soll eine attraktive, aufgelockerte Einfamilienhausbebauung ermöglicht werden. Die Festsetzung der maximalen Zahl der Vollgeschosse ist ausreichend, da sich anders als bei gewerblich genutzten Gebäuden im Einfamilienhausbau die Geschosshöhen nicht wesentlich voneinander unterscheiden.

Zur Wahrung des typischen Orts- und Landschaftsbildes ist entlang der Hauptstraße eine traufständige Bebauung festgesetzt. Des Weiteren sind in diesem Bereich nur ortsbildtypische Sattel- und Walmdächer zulässig. Zu den zulässigen

Walmdächern zählen auch Krüppelwalmdächer. Die festgesetzte Traufhöhe in diesem Bereich dient ebenfalls der Wahrung des Orts- und Landschaftsbildes. Die Traufhöhe ist die raumwirksame Kante des unteren Abschlusses der geeigneten Dachfläche. Dachgauben sind durch die Festsetzung der Stellung der baulichen Anlagen nicht berührt. Diese würde zu einer unangemessenen Einschränkung der zukünftigen Bauherren in ihrer Gestaltungsfreiheit führen, die durch die Gemeinde nicht gewünscht ist.

Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch die Festsetzung von Baufenstern mit Baugrenzen definiert. Sie sind so festgelegt, dass die Bebauung straßenbegleitend erfolgen muss. Die Baufenster sind überwiegend 16 m tief. Angelehnt an die vorhandene Bebauung südlich der Stückener Straße ist entlang der Stückener Straße eine 5 m und in den übrigen Bereichen eine 3 m tiefe Vorgartenzone vorgesehen. Mit dieser Baufensterfestsetzung soll eine weitgehend einheitliche Orientierung der Häuser erreicht werden und somit Nachbarschaftskonflikte z.B. durch Verschattung vermieden werden. Östlich der privaten Straßenverkehrsfläche wird durch die Baufensterfestsetzung ein ausreichender Abstand zum vorhandenen Kiefernwald gesichert. Die festgesetzten Baufenster ermöglichen eine Bebauung mit ca. 20 Wohneinheiten. Der Parzellierungsvorschlag des Investors sieht ebenfalls 20 Baugrundstücke vor.

Baudenkmale sind von den Festsetzungen des Bebauungsplans nicht betroffen. Potenzielle Bodendenkmale, die im Zuge der Bautätigkeiten gefunden werden, sind zu sichern und der Denkmalschutzbehörde zu melden.

2.4.6 Verkehrsflächen und Stellplätze

Das Plangebiet ist zum einen über die Hauptstraße und zum anderen über die Stückener Straße erschlossen. Die Hauptstraße wird als Straßenverkehrsfläche festgesetzt.

Zur inneren Erschließung der östlich gelegenen Baugrundstücke wird eine private Straßenverkehrsfläche festgesetzt. Der Gemeinde entstehen hierdurch keine Folgekosten. In dem Bereich in der die private Straßenverkehrsfläche festgesetzt ist, befindet sich zurzeit ein Trampelpfad, der als fußläufige Wegeverbindung zwischen Stückener und Hauptstraße in Richtung Badestelle genutzt wird. Damit auch für die Zukunft sichergestellt wird, dass diese Wegeverbindung genutzt werden kann, ist die Straßenverkehrsfläche mit einem Gehrecht zugunsten der Allgemeinheit zu belasten.

Die Trägerschaft der Verbindungsstraße zwischen Stückener und Hauptstraße möchte die Gemeinde den künftigen Bauherrngemeinschaften der geplanten Bebauung überlassen, so dass hierfür die Festsetzung als private Verkehrsfläche gewählt wurde. Da diese ausschließlich einer überschaubaren Zahl unmittelbarer Anlieger dienen und weder Durchgangsverkehr noch Ziel- und Quellverkehr umliegender Bereiche aufnehmen muss, sind die Voraussetzungen dafür gegeben.

Die Privatstraße wird mit einer durchgehenden Breite von insgesamt 6,5 m festgesetzt. Die festgesetzte Breite gewährleistet einen verkehrsgerechten Straßenquerschnitt inkl. der erforderlichen Entwässerungseinrichtungen.

Westlich an das geplante allgemeine Wohngebiet soll eine ca. 500 m² große öffentliche Stellplatzfläche festgesetzt werden. Insgesamt können hier ca. 20 Stellplätze untergebracht werden. Die Zufahrt zum geplanten Stellplatz soll über die Stückener Straße erfolgen. Des Weiteren ist in der Entwurfsplanung zur Stell-

platzanlage eine Wegeverbindung zur Hauptstraße vorgesehen, um die Badestelle des Großen Seddiner Sees fußläufig zu erreichen.

Die geplanten öffentlichen Stellplätze sind erforderlich, um den ruhenden Verkehr zu ordnen, der im Wesentlichen im Zusammenhang mit der Badestelle steht.

In die Abwägung zur Festsetzung der privaten Straßenverkehrsfläche wurde eingestellt, dass Beeinträchtigungen durch Parksuchverkehre und abgestellte Fahrzeuge, die im Zusammenhang mit der öffentlichen Badestelle stehen, nicht vollständig ausgeschlossen werden können. Hierzu sind aber geeignete Maßnahmen zur Verhinderung durch die zukünftigen Eigentümer möglich, so dass für das Bauleitplanverfahren keine weiteren Festsetzungen erforderlich sind.

Insgesamt sind die mit der Planung in Verbindung stehende zusätzliche Verkehre aufgrund der geringen Anzahl an geplanten Wohnbauflächen und der geringen Anzahl von möglichen Stellplätzen als unerheblich einzuschätzen. Es ergeben sich durch die Planung keine verkehrlichen Konflikte mit den bestehenden Nutzungen. Durch die Festsetzung einer Stellplatzanlage wird der ruhende Verkehr geordnet und damit wird im Gegensatz zur bestehenden Situation eine verkehrliche Verbesserung erreicht.

2.4.7 Öffentliche Grünfläche

Im Plangebiet wird eine öffentliche Grünfläche zwischen geplanter Stellplatzanlage und dem allgemeinen Wohngebiet als Grünstreifen festgesetzt. Die Grünfläche ist gem. der textlichen Festsetzung Nr. 11 zu begrünen. Die Bepflanzung dient zum einen als Pufferzone/Abstandsgrün zwischen der geplanten Wohnbebauung und der Stellplatzanlage und zum anderen als Ausweichhabitat für möglicherweise betroffene Vögel innerhalb des Geltungsbereichs.

Die Festsetzung einer Zweckbestimmung ist entbehrlich, weil mit der Festsetzung keine weiteren öffentlichen Nutzungsmöglichkeiten verbunden sind. Durch die Festsetzung ist ausreichend bestimmt, dass die Fläche entsprechend der qualitativen Vorgaben der textlichen Festsetzung Nr. 11 gestaltet wird und das damit das planerische Ziel der angedachten Funktion als Abstandsgrün und Ausweichhabitat umgesetzt wird.

2.4.8 Grünordnerische Festsetzungen

Grünordnerische Festsetzungen im Bebauungsplan sind Pflanzbindungen gem. der textlichen Festsetzungen Nr. 9-11. Die Begründung der textlichen Festsetzungen folgt untenstehend.

Durch die Festsetzung von Baufeldern kann ein Teil des vorhandenen Baumbestandes vermutlich auch auf den Grundstücken erhalten werden. Gleiches gilt möglicherweise auch für Bäume, die am Rande der ausgewiesenen Baufelder stehen.

Einer Beeinträchtigung von geschützten Vogelarten durch den Vollzug der Planung kann nicht vollständig ausgeschlossen werden. Durch die zu erwartende Beräumung der Grundstücke einschließlich Abriss der Gebäuderuine können 4 Vögel ihre derzeitigen Reviere verlieren.

Die an dem Restgebäude vorkommende Kohlmeise (1 Revier) ist durch Gebäudeabbruch infolge Baufeldfreimachung und Neubebauung bedroht. Auch die von

Elster und Mönchsgrasmücke (jeweils 1 Revier) besiedelten Gehölze sowie die Lebensstätte der Nachtigall könnten vorhabensbedingt in Anspruch genommen werden. Für alle Arten bestehen jedoch Möglichkeiten der Nutzung von Habitaten im ökologisch räumlichen Zusammenhang an den und über die Grenzen des Geltungsbereichs, da diese Bereiche als Lebensraum voll und ganz geeignet sind und für eine Ansiedlung zur Verfügung stehen. Hinsichtlich ihrer Mobilität, der Habitatansprüche und Biologie ist bei allen drei Arten mit hinreichender Sicherheit davon auszugehen, dass sie beim Verschwinden des derzeit genutzten Lebensraums, die anschließenden Habitate besiedeln werden.

2.4.9 Versorgungsflächen

Der Schutz und die weitere Verbesserung der Wasserqualität des Großen Seddiner Sees haben in der gemeindlichen Entwicklung eine hohe Priorität. In diesem Zusammenhang steht auch, dass in Zukunft kein Regenwasser von den Straßenverkehrsflächen mehr in den See eingeleitet werden soll.

Für den anstehenden Ausbau der Hauptstraße ist dafür die Errichtung eines zentralen Regenwasserversickerungsbeckens erforderlich. Im westlichen Teil des Geltungsbereichs ist eine ca. 600 m² große zentrale Versorgungsfläche mit der Zweckbestimmung „Regenwasserversickerung“ festgesetzt.

2.4.10 Begründung der textlichen Festsetzungen

- 1. In den allgemeinen Wohngebieten sind die in § 4 Abs. 3 BauNVO nach Nr. 4 genannten Gartenbaubetriebe und nach Nr. 5 genannten Tankstellen auch ausnahmsweise nicht zulässig. (Rechtsgrundlage: § 1 Abs. 6 Nr. 1 i.V.m. § 4 BauNVO)*

Bei der Entwicklung des geplanten Wohngebiets zwischen der Haupt- und der Stückener Straße soll ein ruhiger Wohncharakter des Gebietes im Vordergrund stehen. Gartenbaubetriebe und Tankstellen verursachen in typischer Art und Weise ein erhöhtes Verkehrsaufkommen mit den damit verbundenen Emissionen, die dem planerischen Ziel eines beruhigten und ortsbildtypischen Wohngebiets entgegenstehen.

- 2. In den allgemeinen Wohngebieten darf die Größe der Baugrundstücke 500 m² nicht unterschreiten. (Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 3 BauGB)*

Die Festsetzung einer Mindestgrundstücksgröße ist erforderlich, um eine Bebauung sicherzustellen, die sich in die Eigenart der vorhandenen dörflichen Bebauung einfügt. Gleichzeitig dient die Festsetzung der Sicherstellung ausreichender Abstände zwischen den Nutzungen, um ein beruhigtes Wohngebiet zu entwickeln.

- 3. In den allgemeinen Wohngebieten sind Stellplätze und Garagen auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen zwischen den straßenseitigen Grundstücksgrenzen und den straßenseitigen Baugrenzen unzulässig. (Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V.m § 12 Abs. 6 BauNVO)*

Die Festsetzung ist aus städtebaulichen Gründen gerechtfertigt und erforderlich, um eine einheitliche, von Bebauung freizuhaltende, Vorgartenzone zu realisieren, die das Orts- und Landschaftsbild im OT Seddin prägt. Die Festsetzung gilt auch für die Bereiche, in denen die private Verkehrsfläche festgesetzt ist.

4. *Die in der Planzeichnung für das allgemeine Wohngebiet WA 1 festgesetzte maximal zulässige Traufhöhe (TH) bezieht sich auf das natürliche Geländeniveau. (Rechtsgrundlage: § 16 Abs. 2 Nr. 4 i.V.m. § 18 Abs. 1 BauNVO)*

Zur Erhaltung des Orts- und Landschaftsbildes sind für die straßenbegleitenden Bebauungen zur Hauptstraße eine maximal zulässige Traufhöhe, die Dachform und die Stellung der baulichen Anlage festgesetzt. Die Festsetzungen dienen insgesamt dazu, dass den Ortsteil Seddin prägende Orts- und Landschaftsbild in dem wahrnehmbaren Bereich zu erhalten und zu entwickeln. Im rückwärtigen Bereich - entlang der Stückener Straße - wird aus Gründen der planerischen Zurückhaltung auf gestalterische Festsetzungen verzichtet. Lediglich im Bereich der Hauptstraße ist ein städtebauliches Erfordernis vorhanden, die die Gestaltungs festsetzung rechtfertigen. Durch die Festsetzung der überbaubaren Grundstücksfläche mit Baugrenzen ist sichergestellt, dass eine straßenbegleitende Bebauung erfolgt.

Als Bezugspunkt der zulässigen Traufhöhenfestsetzung ist hier das natürliche Geländeniveau maßgeblich. Da es sich hierbei um einen sehr einfach gelagerten Fall handelt und das vorhandene Geländeniveau fast vollständig eben ist, wird hier Bezug genommen auf das vorhandene Geländeniveau, auch wenn dieses theoretisch im Laufe der Zeit Veränderungen unterliegen kann.

5. *Geringfügige Abweichungen von der festgesetzten Ausrichtung der baulichen Anlagen im WA 1 sind ausnahmsweise zulässig. (Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 81 BbgBO).*

Diese Festsetzung dient der Vermeidung von evtl. Befreiungen die erteilt werden müssen, wenn die Stellung der baulichen Anlagen geringfügig von der festgesetzten abweicht. Der Genehmigungsbehörde soll hiermit ein gewisser Ermessensspielraum eröffnet werden.

Städtebaulich ist entscheidend, dass die baulichen Anlagen von der Hauptstraße einheitlich als traufständig wahrgenommen werden.

6. *Die Regelungen zur Stellung der baulichen Anlagen gemäß der zeichnerischen Festsetzung im WA 1 und die Festsetzungen zur Dachform gelten nicht für Nebengebäude mit einer Grundfläche von weniger als 30 m². (Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 81 BbgBO)*

Hierbei handelt es sich um eine klarstellende Festsetzung. Es besteht kein städtebauliches Erfordernis, Festsetzungen zur Dachform und zur Stellung der baulichen Anlagen auch für Nebenanlagen zu treffen.

7. *Kellergeschosse in den allgemeinen Wohngebieten dürfen max. 0,5 m über die Geländeoberkante hinausragen. Geringfügige Überschreitungen sind ausnahmsweise zulässig. (Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 81 BbgBO)*

Die Festsetzung ist aus städtebaulichen Gründen gerechtfertigt, um die für das Orts- und Landschaftsbild untypischen Hochterassen auszuschließen. Überschreitungen sind als geringfügig anzusehen, wenn die Überschreitung baulich erforderlich ist und 0,15 m nicht überschreitet. Die Höhenbegrenzung von Kellergeschossen ist auch im Bebauungsplan „Mühlenberg – Seddin“ und „Mühlenberg II – ehemalige Entenfarm“ für die Wohngebiete festgesetzt. Auch aus Gründen der Gleichbehandlung wird die Festsetzung in diesem Bebauungsplan für die all-

gemeinen Wohngebiete übernommen.

Als Bezugspunkt der zulässigen Höhe des Kellergeschosses ist hier das natürliche Geländeniveau maßgeblich. Da es sich hierbei um einen sehr einfach gelagerten Fall handelt, das vorhandene Geländeniveau fast vollständig eben ist, kann hier Bezug genommen werden auf das vorhandene Geländeniveau, auch wenn dieses theoretisch im Laufe der Zeit Veränderungen unterliegen kann.

8. *Die Privatstraße ist mit einem Gehrecht zugunsten der Allgemeinheit und mit einem Fahr- und Leitungsrecht zugunsten der zuständigen Ver- und Entsorgungsträger zu belasten. (Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB i.V.m. § 65 BbgBO),*

Der Bebauungsplan setzt als innere Erschließungsstraße eine private Straßenverkehrsfläche fest. Zugunsten der Allgemeinheit wird ein Gehrecht festgesetzt. Durch die Öffentlichkeit wird im Bereich der geplanten privaten Straßenverkehrsfläche ein Trampelpfad als Verbindung zwischen Stückener Straße und Hauptstraße genutzt. Die Festsetzung dient der Sicherung dieser bestehenden Wegeverbindung und der Erreichbarkeit des Freibades durch die Anwohner des angrenzenden Wohngebiets auf direktem Weg.

Um die Ver- und Entsorgung der anliegenden Grundstücke für die Zukunft zu sichern, wird die Privatstraße mit einem Fahr- und Leitungsrecht zugunsten der zuständigen Ver- und Entsorgungsträger belastet. Gemäß § 65 BbgBO ist die öffentlich-rechtliche Sicherung durch die Eintragung von Dienstbarkeiten im Grundbuch zu sichern.

9. *Die Einteilung der Straßenverkehrsfläche ist nicht Bestandteil der Festsetzungen. (Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)*

Die Festsetzung dient lediglich der Klarstellung.

10. *Auf den Baugrundstücken in den allgemeinen Wohngebieten ist je angefangene 500 m² Grundstücksfläche ein Baum gem. der Pflanzliste zu pflanzen. (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)*

Im beschleunigten Verfahren nach § 13a Abs. 1 Satz 1 BauGB gelten Eingriffe als im Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 5 BauGB vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig. Es ist der Gemeinde aber weiterhin freigestellt entsprechende Festsetzungen zu treffen. Trotz fehlenden Ausgleichserfordernisses bleibt es der Gemeinde unbenommen, im Geltungsbereich des Bebauungsplanes allgemeine Festsetzungen zur Begrünung der Baugrundstücke mittels Pflanzbindungen nach § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB festzusetzen. Die Festsetzung ist städtebaulich grundsätzlich begründet, weil dadurch eine Einbindung in das Orts- und Landschaftsbild erfolgen soll. Der durchgrünte Charakter des Ortsteils soll durch die Festsetzung erhalten und fortentwickelt werden. Weiterhin dient die Festsetzung der weiteren Sicherstellung der Eingriffs-Ausgleichskonzeption des Bebauungsplans „Mühlenberg-Seddin“ und damit der Gleichbehandlung.

Im Bebauungsplan „Mühlenberg-Seddin“ ist je angefangene 250 m² Baugrundstück ein Baum zu pflanzen. Aufgrund der Tatsache, dass im Bebauungsplan „Mühlenberg-Seddin“ sehr viel kleinere Grundstücke festgesetzt sind als dies hier der Fall ist, ist für diesen Geltungsbereich je 500 m² Baugrundstück ein Baum zu pflanzen, damit es nicht zu ungewollten Ungleichbehandlungen kommt.

11. Innerhalb der öffentlichen Grünfläche ist je angefangene 50 m² mindestens ein Baum (Hochstamm, Stammumfang 10-12 cm) oder ein Heister (Höhe 200-250 cm) und mindestens je 2 m² ein Strauch (Mindesthöhe 60-80 cm) zu bepflanzen. Für die Pflanzungen sind Baum- und Straucharten der Pflanzliste zu verwenden: (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

Die Pflanzqualität soll zum einen ausreichenden dichten Bewuchs sicherstellen, um die Funktion eines Abstandsgrün zwischen Wohnbebauung und Stellplätzen zu gewährleisten und zum anderen für betroffene geschützte Vogelarten im Plangebiet ein weiteres Ausweichhabitat bilden.

Ausweislich des artenschutzrechtlichen Fachbeitrags zu diesem Bebauungsplan kommen auf dem Baugrundstück 3 Brutvogelarten mit 3 Revieren vor (Elster (1 Revier / Nest), Mönchsgrasmücke (1 Revier) und Nachtigall (1 Revier)).

Durch die Lage der besiedelten Gehölze könnten die Lebensstätten (ganze Brutreviere) vorhabensbedingt in Anspruch genommen werden. Für alle drei Arten bestehen jedoch Möglichkeiten der Nutzung von Habitaten im ökologisch räumlichen Zusammenhang an den und über die Grenzen des Geltungsbereichs hinaus:

- für die Elster = alle Straßenbäume an der Hauptstraße und im Siedlungsbereich, Bäume um die Badestelle am Großen Seddiner See und Kiefernforst östlich des Geltungsbereichs,
- für die Mönchsgrasmücke = Laubholzbereiche im Kiefernforst östlich des Geltungsbereichs sowie Laubholzbestände auf den Grundstücken, die nördlich an die Hauptstraße grenzen,
- für die Nachtigall = Laubholzbereiche mit Unterholz im Kiefernforst östlich des Geltungsbereichs sowie unterholzreiche Gehölzbestände auf den Grundstücken nördlich der Hauptstraße (vor allem Laubholzbestände östlich Badestelle am Großen Seddiner See).

Alle genannten, unmittelbar an die jetzigen Reviere anschließenden Bereiche sind als Lebensraum voll und ganz geeignet und stehen für eine Ansiedlung zur Verfügung (keine Reviere dieser Arten vorhanden). Hinsichtlich ihrer Mobilität, der Habitatansprüche und Biologie ist bei allen drei Arten mit hinreichender Sicherheit davon auszugehen, dass sie beim Verschwinden der derzeit genutzten Lebensstätten, die anschließenden Habitate besiedeln werden.

Artenschutzrechtliche Hinderungsgründe stehen dem Bebauungsplan dementsprechend nicht entgegen. Als Ausgleichsmaßnahme für die mögliche Inanspruchnahme der Lebensstätten dient die Festsetzung auch der Schaffung einer Ersatzlebensstätte. Die Pflanzqualität berücksichtigt damit auch artenschutzrechtliche Anforderungen.

12. Entlang der Hauptstraße ist die vorhandene Baumreihe aus Linden durch Neupflanzungen zu komplettieren. Es sind mindestens 7 Straßenbäume (Linden) mit einer Mindestpflanzqualität Hochstamm, Stammumfang 18-20 cm zu pflanzen, dauerhaft zu erhalten und nach Abgang nachzupflanzen. (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

Durch die festgesetzten Nachpflanzungen soll der Charakter einer Allee wieder hergestellt werden und die Allee soll als Ersatzhabitat für Vögel an Attraktivität gewinnen, weil eine Beeinträchtigung von geschützten Vogelarten durch die Planung nicht vollständig ausgeschlossen werden kann. Durch die zu erwartende

Beräumung der Grundstücke einschl. Abriss der Gebäuderuine können 4 Vögel ihre derzeitigen Reviere verlieren.

Für alle Arten bestehen jedoch Möglichkeiten der Nutzung von Habitaten im ökologisch räumlichen Zusammenhang an den und über die Grenzen des Geltungsbereichs, da diese Bereiche als Lebensraum voll und ganz geeignet sind und für eine Ansiedlung zur Verfügung stehen. Hinsichtlich ihrer Mobilität, der Habitatansprüche und Biologie ist bei allen drei Arten mit hinreichender Sicherheit davon auszugehen, dass sie beim Verschwinden des derzeit genutzten Lebensraums, die anschließenden Habitate besiedeln werden.

13. Für verlustig gehende Nistplätze der Kohlmeise sind zwei geeignete Ersatznisthilfen zu schaffen. (Rechtsgrundlage § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Die an dem Restgebäude vorkommende Kohlmeise (1 Revier) ist durch Gebäudeabbruch infolge Baufeldfreimachung und Neubebauung bedroht. Bei einem Abbruch des Gebäudes ist in der nahen Umgebung (ökologisch-räumlicher Zusammenhang) und vor Abbruchbeginn eine Ersatzniststätte zu schaffen. Dafür böten sich die Bäume an der Hauptstraße bzw. die Bäume um die Badestelle am Großen Seddiner See an. Eine weitere Möglichkeit bestünde in der Anbringung von Ersatzniststätten an Bäumen im östlich an den Geltungsbereich grenzenden Kiefernforst.

Mit dieser vorgezogenen Ausgleichsmaßnahme i.S. des § 44 Abs. 5 BNatSchG ist der Verbotstatbestand des § 44 Absatz 1 Nr. 3 BNatSchG nicht mehr erfüllt; Beeinträchtigungen werden vermieden. Die Erforderlichkeit der Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG entfällt. Das Greifen der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1 & 2 BNatSchG (Tötungen und erhebliche Störungen) kann durch eine Bauzeitenregelung im nachgelagerten Genehmigungsverfahren überwunden werden.

Die vorgezogene Ausgleichsmaßnahme ist dauerhaft und standortbezogen zur Sicherung der artenschutzrechtlichen Anforderungen notwendig und dient dem Erhalt und der Funktion bzw. der Schaffung von dauerhaften Niststätten.

14. Die Geltungsbereichsgrenze zwischen den Punkten A und B ist zugleich Straßenbegrenzungslinie. (Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Hierbei handelt es sich um eine klarstellende Festsetzung. Aus Darstellungsgründen kann in der Planzeichnung die Straßenbegrenzungslinie nicht als Linie inkl. der Begleitlinie gem. Planzeichenverordnung dargestellt werden.

15. Im Geltungsbereich dieses Bebauungsplans treten alle bisherigen Festsetzungen und baurechtlichen Vorschriften, die verbindliche Regelungen der in § 9 Abs. 1 des Baugesetzbuchs bezeichneten Art enthalten, außer Kraft. (Rechtsgrundlage § 9 Abs. 1 BauGB)

Da es sich hierbei um einen Bebauungsplan handelt, der Teile des festgesetzten Bebauungsplans „Mühlenberg Seddin“ überplant, muss klargestellt werden, dass alle bisherigen Festsetzungen innerhalb des Geltungsbereichs außer Kraft treten und die Zulässigkeiten von baulichen Anlagen innerhalb dieses Geltungsbereichs sich ausschließlich nach den Festsetzungen dieses Bebauungsplans richten.

Pflanzliste:

Acer campestre Feld-Ahorn *Cornus sanguinea* Roter Hartriegel
Acer pseudoplatanus Berg-Ahorn *Corylus avellana* Hasel
Betula pendula Gemeine Birke *Crataegus monogyna* Zweigriffliger Weißdorn
Carpinus betulus Hainbuche *Euonymus europaeus* Pfaffenhütchen
Quercus petraea Trauben-Eiche *Frangula alnus* Faulbaum
Quercus robur Stiel-Eiche *Lonicera xylosteum* Gemeine Heckenkirsche
Sorbus aucuparia Vogelbeere *Prunus spinosa* Schlehe
Tilia cordata Winter-Linde *Rhamnus carthatica* Kreuzdorn

Rosa canina Hundsrose
Rosa corymbifera Busch-Rose
Rubus fruticosus Brombeere
Sambucus nigra Schwarzer Holunder

Hinweise

Baufeldfreimachungen und der Beginn von Bauarbeiten sind außerhalb der Brutzeiten zwischen 01. Oktober und 28. Februar durchzuführen. Sollten bauvorbereitende Maßnahmen und grundlegende, flächeneingreifende Bauaktivitäten innerhalb dieser Zeit beginnen bzw. sich bis in die Brutzeit hinziehen, wird eine ökologische Baubegleitung empfohlen, um bei spontanen Ansiedlungen von Brutvogelarten rechtzeitig geeignete Maßnahmen zur Vermeidung von artenschutzrechtlichen Verboten ergreifen zu können.

Der Alleebaumbestand in der Hauptstraße ist eine geschützte Allee im Sinne des § 31 Brandenburgisches Naturschutzgesetz.

3. Belange des Umweltschutzes

Der Bebauungsplan wird gem. § 13a BauGB aufgestellt. Insofern ist ein Umweltbericht nicht erforderlich. Zur Ermittlung der umweltrelevanten Inhalte, die im Bebauungsplan gem. § 1a BauGB zu berücksichtigen sind wurde eine landschaftsplanerische Zuarbeit durch das Büro Hemeier erarbeitet.

Hinsichtlich des gesetzlichen Artenschutzes hat das Büro Aves et al, Berlin eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (Artenschutzbeitrag 2011) erarbeitet, deren Ergebnisse ebenfalls dargestellt und berücksichtigt werden.

3.1 Fachplanerische Ziele

3.1.1 Landschaftsplan

Folgende für das Plangebiet relevanten Entwicklungsziele sind im Landschaftsplan benannt (vgl. Kapitel 8 des Landschaftsplans):

- Minimierung der Versiegelung,
- Vermeidung und Verminderung von Schadstoffeinträgen und -verlagerungen (Boden-, Grund- und Oberflächenwasserschutz),
- Sicherung und Förderung der natürlichen Grundwasserneubildung,
- Sicherung der Grundwasserqualität,
- Sicherung von klimatischen Ausgleichsräumen / Erhalt der Ausgleichswirksamkeit,
- Sicherung von Kaltluftentstehungsflächen und Frischluftschneisen,
- Erhalt und qualitative Entwicklung der Lebensräume für Tier- und Pflanzen-

- arten der Wälder,
- Erhalt und Entwicklung qualitativ hochwertiger Durchgrünung der Siedlungen,
- Entwicklung der Wälder zu erlebniswirksamen Erholungswäldern, Erhalt und Entwicklung von naturnahen, vielfältig strukturierten Laub- und Mischwäldern,
- Erhalt der Alleen und Baumreihen als ortsbildprägende Elemente und Strukturen,
- Entwicklung eines geschlossenen Siedlungsbildes,
- Verdichtung der Bauflächen im Ortskern.

Ziele des Umweltschutzes, die für den Bauleitplan von Bedeutung sind

Neben dem generellen Ziel des Schutzes, der Aufwertung der strukturarmen Kiefernwälder und ihre Umwandlung in geschichtete strukturreiche Wälder der potenziell natürlichen Vegetation gilt, dass im reich bewaldeten Gemeindegebiet Maßnahmen zur qualitativen Verbesserung und Förderung naturnaher Waldtypen Priorität vor Erstaufforstungen haben, da kein Bedarf an zusätzlichen Waldflächen besteht.

Folgende schutzgutbezogene Entwicklungsziele sind für das Plangebiet relevant:

- Sicherung von Nutzungsstrukturen mit hoher Bedeutung für den Bodenschutz wie Wald, Grünland,
- Vermeidung, Minderung und Ausgleich von Beeinträchtigungen oder Verlust der Bodenfunktionen durch Bebauung, Verdichtung und Versiegelung,
- Orientierung der Grundwassernutzung am Dargebot und an der Grundwasserneubildung zur Stabilisierung des unausgeglichene lokalen Wasserhaushalts,
- Sicherung und Förderung der natürlichen Grundwasserneubildung,
- Sicherung der Qualität des Grundwassers,
- Vorsorgender Schutz des Trinkwassers vor Schadstoffeinträgen und Minderung bestehender Belastungsrisiken,
- Vermeidung lufthygienischer Belastungen in empfindlichen Bereichen wie Walsiedlungen,
- Sicherung von (klimatischen) Ausgleichsräumen sowie Erhalt und Verbesserung ihrer Ausgleichswirksamkeit,
- Erhalt und qualitative Entwicklung der Lebensräume der Tier- und Pflanzenarten der Wälder, Anreicherung des Artenspektrums,
- Sicherstellung einer ausreichenden Versorgung mit wohnungsnahem Grün sowie hochwertige Durchgrünung der Siedlungen,
- landschaftsgerechte Einbindung der Gewerbeflächen in die Umgebung.

Die genannten Ziele stehen dem Bebauungsplanentwurf nicht entgegen.

3.1.2 Fachgesetzliche Vorschriften

Ziel des Bundes-Bodenschutzgesetzes ist es, die Funktionen des Bodens nachhaltig zu sichern oder wiederherzustellen. Neben den natürlichen Funktionen (Lebensraum für Menschen, Tiere, Pflanzen und Bodenorganismen, Medium für Wasser- und Nährstoffkreisläufe, Filter-, Puffer- und Stoffumwandlungseigenschaften) sind die Funktionen als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte sowie

Nutzungsfunktionen zu beachten.

Gem. § 54 Abs. 4 des Brandenburgischen Wassergesetzes ist das Niederschlagswasser zu versickern, soweit eine Verunreinigung des Grundwassers nicht zu besorgen ist und sonstige Belange nicht entgegenstehen.

Für den Fall, dass die Versickerung vor Ort auf den Baugrundstücken erfolgen soll, kann die Gemeinde hierzu auf der Grundlage des § 54 Abs. 4 Satz 2 BbgWG eine eigenständige Satzung aufstellen. Der Bebauungsplan kann eine solche wasserrechtliche Satzung nicht ersetzen.

In der TA Lärm wird der Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche sowie deren Vorsorge behandelt. Die DIN 18005 formuliert einen ausreichenden Schallschutz, dessen Verringerung insbesondere am Entstehungsort, aber auch durch städtebauliche Maßnahmen in Form von Lärmvorsorge und -minderung bewirkt werden soll.

Gemäß § 7 der Brandenburgischen Bauordnung sind die nicht mit Gebäuden oder vergleichbaren baulichen Anlagen überbauten Flächen der bebauten Grundstücke wasseraufnahmefähig zu belassen oder herzustellen und zu begrünen oder zu bepflanzen, soweit dem nicht die Erfordernisse einer anderen zulässigen Verwendung der Flächen entgegen stehen.

Es gibt im Plangebiet keine naturschutzrechtlichen Belange, die den Darstellungen des Bebauungsplanes entgegenstehen. Es sind weder Schutzgebiete gem. Abschnitt 4, §§ 20 - 26 BbgNatSchG noch geschützte Alleen und Biotope gem. §§ 31 und 32 BbgNatSchG betroffen. Gebiete gemäß § 26a BbgNatSchG, Europäisches Netz „Natura 2000“, werden durch das Vorhaben nicht berührt.

Gemäß der Satzung zum Schutz von Bäumen, Hecken und Sträuchern in der Gemeinde Seddiner See vom 21.12.2004 stehen grundsätzlich Bäume mit einem Stammumfang von mehr als 0,60 m (gemessen in 1,30 Meter Höhe über dem Erdboden) unter Schutz.

Im Hinblick auf europaweit besonders und streng geschützte Arten gem. § 7 Abs. (2) Nr. 13 und 14 BNatSchG sind für das Plangebiet insgesamt 4 Vogelarten nachgewiesen. Alle potenziell relevanten Artengruppen wurden untersucht, jedoch gelangen keine Nachweise (vgl. Artenschutzbeitrag, Aves et al. 2011).

Es gibt im Plangebiet keine gem. Brandenburgischem Denkmalschutzgesetz (BbgDSchG) geschützten Baudenkmale, die der Darstellung von Wohnbaufläche entgegenstehen könnten.

Der Dorfkern von Seddin (Flur 2 und 3) ist als Bodendenkmal geschützt (Bodendenkmalnummer 30405). Der Dorfkern rührt aus der Zeit des deutschen Mittelalters. (Denkmalliste des Brandenburgischen Denkmalamtes Kreis Potsdam-Mittelmark, Stand 31.12.2010; <http://www.bldam-brandenburg.de/images/stories/PDF/DML2010/14-pm-internet-11.pdf>). Grundsätzlich sind jedoch beim Auftreten von bisher unentdeckten Bodendenkmalen diese unverzüglich den Fachbehörden anzuzeigen.

Es gibt im Geltungsbereich des Bebauungsplans keine naturschutzrechtlichen Belange, die den Bauvorhaben entgegenstehen könnten. Es sind weder Schutzgebiete gem. Abschnitt 4, §§ 20–26 Brandenburgisches Naturschutzgesetz (BbgNatSchG) noch geschützte Biotope gem. § 32 BbgNatSchG betroffen. Für

streng geschützte Arten gem. § 10 BNatSchG und § 12 BbgNatSchG liegen keine positiven Erkenntnisse vor.

3.2 Bestandsanalyse und -bewertung des Umweltzustandes

Unabhängig davon, dass das Bebauungsplanverfahren im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB durchgeführt wird und in den Fällen des § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BauGB Eingriffe, die auf Grund der Aufstellung des Bebauungsplans zu erwarten sind, als im Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 5 BauGB vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig gelten, sind die abwägungserheblichen Umweltbelange umfänglich zu ermitteln und in der Abwägung einzustellen.

3.2.1 Abiotische Naturhaushaltsfaktoren (Boden, Wasser, Klima und Luft)

Naturraum, Geologie und Boden

Das Plangebiet gehört zu dem Naturraum Mittelbrandenburgische Platten und Niederungen und liegt am westlichen Rand der Haupteinheit Nuthe-Notte-Niederung, eine feuchte Niederungslandschaft, aus der sich verschiedene, flachwellige Grundmoränenplatten erheben (Scholz 1962).

Das Ausgangssubstrat für die Bodenbildung im Plangebiet sind in der südlichen Hälfte trockene Sande mit Kiesbeimengungen über sandigem Geschiebemergel und im nördlichen Bereich Dünsande.



Abb. Geologische Karte

Aufgrund der früheren Nutzung sind die Böden im Plangebiet überwiegend anthropogen geprägt und hinsichtlich der Bodenfunktionen insbesondere durch Bebauung, Versiegelung, Bodenverdichtung sowie Abgrabungen und Auffüllungen vorbelastet. Die Böden allgemeiner Bedeutung haben eine mittlere Funktionserfüllung.

Die Geländehöhen liegen zwischen 41 bis 42 m über NHN. Belastungen der Böden mit umweltgefährdenden Stoffen sind nicht bekannt.

Schutzgut Wasser

Oberflächengewässer gibt es im Plangebiet selbst nicht. Unmittelbar nördlich des Plangebietes befindet sich der Große Seddiner See, der an seinen Ufern diverse geschützte Biotope gem. § 32 BbgNatSchG aufweist (Bruchwald; Röhrichte; Feuchtwiesen). Gemäß Landschaftsplan (1996) handelt es sich um ein nicht durchflossenes, ungastautes Oberflächengewässer, das sich überwiegend aus dem Grundwasserhorizont und Niederschlägen speist und zu den eutrophen Flachseen zählt (maximale Wassertiefe 7m). Bei hohen Wasserständen erfolgt der Abfluss in östliche Richtung über ein Wehr in den Kähnsdorfer See bis zur Nieplitz. Tendenziell sinkt der Wasserspiegel des Sees seit vielen Jahren (vgl. Landschaftsplan, Kap. 3.2.2).

Die Hydrogeologische Karte von Brandenburg weist für das Plangebiet einen weitgehend unbedeckten Grundwasserleiter der Hochflächen mit Schmelzwasserablagerungen (hellgrün) aus. Westlich davon schließen sich weitgehend trockene Sande auf Grundwassergeringleiter (hellgelb) an.

Das Grundwasser steht bei ca. 39 m ü NHN, demzufolge liegt der Flurabstand bei Geländehöhen zwischen 41 und 42 m ü NHN ungefähr bei 2 bis 3 m unter Geländeneiveau. Aufgrund des geringen Anteils bindiger Anteile ist das Grundwasser gegenüber flächenhaft eindringenden Schadstoffen nicht geschützt. Die Offenlandflächen des Plangebietes besitzen eine mittlere bis hohe Bedeutung für die Grundwasserneubildung.

Das Plangebiet liegt nicht innerhalb einer Trinkwasserschutzzone.

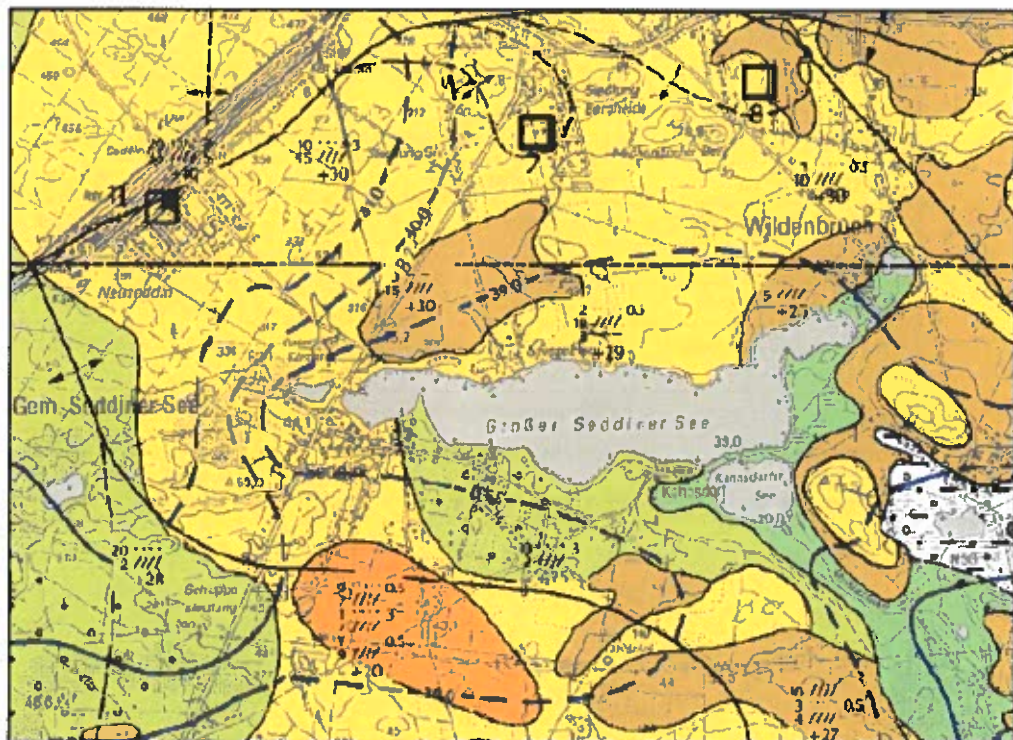


Abb. Hydrogeologische Karte (Quelle: <http://www.geo.brandenburg.de/hyk50/>)

Schutzgut Klima und Luftthygiene

Das Klima im Plangebiet entspricht dem durch ozeanische und kontinentale Einflüsse geprägtem Übergangsklima Brandenburgs mit verhältnismäßig hohen sommerlichen Temperaturen und relativer Niederschlagsarmut. Die jährliche Nie-

erschlagsmenge (30-jähriges Mittel zwischen 1961 und 1990) liegt gem. den DWD-Daten beim langjährigen Mittel bei 530 mm (Station Beelitz) und 590 mm (Station Potsdam).

Die durchschnittliche Lufttemperatur beträgt im langjährigen Jahresmittel 1961 bis 1990 an den Stationen Schönefeld Flughafen und Potsdam 8,7 °C (DWD). Aufgrund der Lage des Plangebiets zwischen den landwirtschaftlichen Offenlandflächen im Süden mit ihrer kaltauftbildenden Funktion und dem klimatisch dämpfend wirkenden Großen Seddiner See gehört das Plangebiet zu einem klimatischen Gunst- und Ausgleichsraum. Die bioklimatische Belastung ist sehr gering. Relevante Emissionsquellen für lufthygienische Belastungen sind in der direkten Umgebung des Plangebiets nicht vorhanden. Lokale Schadstoffbelastungen und Lärm-Emissionen gehen nur von dem Pkw-Verkehr auf der B2 aus; die Auswirkungen für das Plangebiet bleiben gering.

3.2.2 Biotische Naturhaushaltsfaktoren

Potenziell natürliche Vegetation

Die Karte der potenziell natürlichen Vegetation (PNV) von Brandenburg und Berlin (Hofmann & Pommer 2007) weist dem Plangebiet einen Straußgras-Eichenwald im Komplex mit Waldreitgras-Winterlinden-Hainbuchenwald zu, die zu den bodensauren grundwasserfernen Drahtschmielen-Eichenwäldern gehören.

Standorteigenschaft / Vegetation	Straußgras-Eichenwald	Waldreitgras-Winterlinden-Hainbuchenwald
Bodensubstrat	Sand	Sand, Lehmsand, Sandtieflern
Geländeform	eben bis leicht kuppig	eben, eben bis leicht kuppig, Flachhänge
Makroklimacharakter	(subozeanisch-) subkontinental	subkontinental
Boden-Nährkraft	ziemlich arm	mittel nährstoffhaltig
Oberbodenaziditätsstufe	stark sauer	sauer bis stark sauer
Bodenfeuchtestufe	mäßig trocken	mäßig trocken
Mesoklimacharakter	normal	sonnig-lufttrocken
Grund- und Stauwasserstufe	grund- und stauwasserfrei	grund- und stauwasserfrei
Humusform	rohhumusartiger Moder	Humusform Moder
Hauptbodenform	Sand-Braunerde, podsoliert	Sand-Braunerde, podsoliert, Tieflern-Fahlerde

Standorteigenschaft / Vegetation	Straußgras-Eichenwald	Waldreitgras-Winterlinden- Hainbuchenwald
Vegetation	An der gutwüchsigen Baum- schicht dieses Waldes beteiligen sich Stiel- und Trauben-Eiche (<i>Quercus robur</i> , <i>Q. petraea</i>) zu wechselnden Anteilen. Bei fast fehlendem Strauchwuchs wird die Bodenvegetation ganz von Grä- sern beherrscht, unter denen Ro- tes Straußgras (<i>Agrostis capilla- ris</i>), Wiesen-Rispengras (<i>Poa pra- tensis</i> agg.), Gewöhnliches Ruchgras (<i>Anthoxanthum odora- tum</i>), Draht-Schmiele (<i>De- schampsia flexuosa</i>), Echter Schafschwingel (<i>Festuca ovina</i>) ständig vertreten sind, begleitet von Habichtskräutern (<i>Hieracium lachenalii</i> , <i>H. umbellatum</i> , <i>H. lae- vigatum</i>) sowie Wiesen- Wachtelweizen (<i>Melampyrum pratense</i>). Moose sind in geringer Menge mit Rotstengel-Astmoos (<i>Pleurozium schreberi</i>) und Ge- wöhnlicher Gabelzahn (<i>Dicranum scoparium</i>) anwesend. Standorte bilden podsolige saure Sandbö- den mit mäßiger Nährstoffausstat- tung und mäßig trockenem Was- serhaushalt.	Im standörtlichen Grenzbereich der waldbildenden Fähigkeit der Hainbu- che (<i>Carpinus betulus</i>), der auf mit- telmäßig nährstoffversorgten Böden liegt, kommt es bei Niederschlagsar- mut auf grundwasserfernen Standor- ten zur Ausbildung dieses mattwüch- sigen Mischwaldes, in dem die Win- ter-Linde (<i>Tilia cordata</i>) bereits an Stetigkeit ihres Auftretens verliert und die Trauben-Eiche (<i>Quercus petraea</i>) einen höheren Anteil gewinnt. In der Bodenvegetation, die bis zur Hälfte den Boden bedecken kann, fallen an- spruchslose Waldpflanzen wie Wald- Reitgras (<i>Calamagrostis arundina- cea</i>), Draht-Schmiele (<i>Deschampsia flexuosa</i>), Pillen-Segge (<i>Carex piluli- fera</i>) auf, begleitet von Hain- Rispengras (<i>Poa nemoralis</i>) und Mai- glöckchen (<i>Convallaria majalis</i>), letz- teres in bisweilen hoher Mengenent- faltung. Das Bodensubstrat bilden Sande. Die Einheit leitet zum Wald- reitgras-Kiefern-Traubeneichenwald über, mit dem sie gebietsweise ver- zahnt vorkommt.

Aktuelle Biotope

Aktuell kommen im Plangebiet überwiegend ruderales Halbtrockenrasen vor (ca. 0,97 ha), die aufgrund des sandigen Standortes partiell Tendenzen zu Sandtro-
ckenrasen aufweisen. Sowohl die ehemalige Frischwiese in der Westspitze als
auch der Bereich des ehemaligen Sportplatzes im Osten des Plangebiets, haben
sich seit Aufgabe der Nutzung zu einem Halbtrockenrasen mit mittlerem Arten-
spektrum entwickelt.

Charakteristische Arten (alphabetisch):

<i>Achillea millefolium</i>	<i>Centaurea stoebe</i>	<i>Plantago lanceolata</i>
<i>Agrimonia eupatoria</i>	<i>Corynephorus canescens</i>	<i>Potentilla erecta</i>
<i>Armeria elongata</i>	<i>Daucus carota</i>	<i>Solidago canadensis</i>
<i>Artemisia campestre</i>	<i>Festuca trachyphylla</i>	<i>Trifolium arvense</i>
<i>Artemisia vulgaris</i>	<i>Festuca rubra</i>	<i>Verbascum</i>
<i>Berteroa incana</i>	<i>Helichrysum arenarium</i>	<i>Vicia cracca</i>
<i>Calamagrostis epigejos</i>	<i>Oenothera biennis</i>	

Im Osten an das Plangebiet angrenzend schließt sich ein Kiefernforstbestand
aus Stangen- bis mittlerem Baumholz an, der bis ins Plangebiet hinein von einem
ca. 1.450 m² großen ruderalen Laubmischbestand (Biototyp 08348) vorgelagert
wird. Der Waldrandbereich innerhalb des Plangebiets liegt vom Geländeniveau
her etwas höher. Dabei handelt es sich augenscheinlich überwiegend um
anthropogene, wallartige Auffüllungen entlang der Plangebietsgrenze.

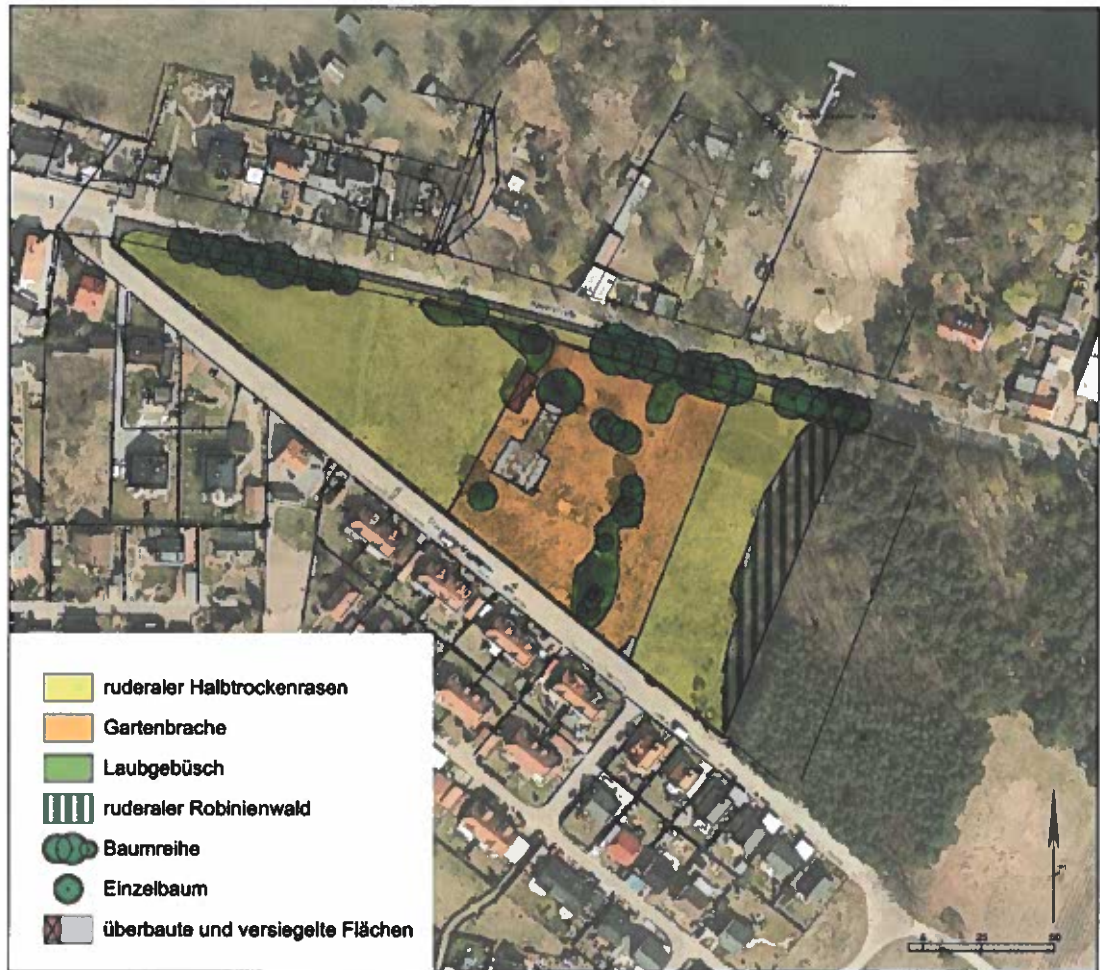
Der Artenbestand setzt sich überwiegend aus Robinie (*Robinia pseudoacacia*)
und untergeordnet Spitz-Ahorn (*Acer platanoides*) jüngeren Alters zusammen,

markant ist eine einzelne Stiel-Eiche (*Quercus robur*) am westlichen Fuß der Böschung, die mit ihrer weit ausladenden Krone den Waldrand prägt und erhalten werden sollte. Laut Vermesserplan steht die Eiche allerdings unmittelbar hinter der Geltungsbereichsgrenze und kann insofern nicht im Bebauungsplan als zu erhalten festgesetzt werden.

In der Strauchschicht dominiert die verwildernde Schneebeere (*Symphoricarpos albus*); die Krautschicht besteht aus nitrophilen Arten wie Springkraut (*Impatiens parviflora*), Knoblauchrauke (*Alliaria petiolata*), Schöllkraut (*Chelidonium majus*). Diese Bestände unterliegen dem Brandenburger Waldgesetz und sind insofern als Wald im forstrechtlichen Sinne anzusprechen und bei Inanspruchnahme kompensationspflichtig.

Auch lassen sich noch diverse Zierpflanzen, die auf die aufgegebene gärtnerische Nutzung zurückgehen, finden (*Chaenomeles spec.*, *Potentilla spec.*). In diesen Bereichen finden sich ebenfalls bis zu ca. 1,5 m hohe Auffüllungen, die neben einjährigen Ruderalarten (*Atriplex nitens*) vor allem mit ausdauernder Ruderalvegetation (*Artemisia vulgaris*) bewachsen sind (Gartenbrache, Biototyp 10113).

Eine Teilfläche im mittleren Bereich des Plangebiets war ehemals bebaut, eine 73 m² große Bauruine sowie 370 m² große befestigte Fläche sind 2011 noch vorhanden. Damit beträgt der Anteil der überbauten und versiegelten Fläche ca. 2,5 % der Plangebietsfläche. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass sich unter der Vegetationsdecke noch weitere befestigte / versiegelte Flächen befinden. Der Anteil des öffentlichen Straßenlandes umfasst 750 m².



Auf dem Baugrundstück stehen einzelne Bäume, die gem. der kommunalen Baumschutzsatzung geschützt sind. Hierzu gehören mehrere Spitz-Ahorne (*Acer platanoides*), eine ältere Linde in unmittelbarer Nähe der Bauruine, die allerdings in schlechtem Zustand ist und eine Hybrid-Pappel in sehr schlechtem Zustand an der Stückener Straße (vermutlich sogar stand- und verkehrsunsicher).

Entlang der Hauptstraße steht eine Baumreihe aus überwiegend alten Linden, die Stammdurchmesser von ca. 60 cm aufweisen.

Insgesamt kommt dem Plangebiet mit den offenen und bestockten Ruderalflächen und Gartenbrachen ein mittlerer bis hoher Biotopwert zu. Aufgrund der nährstoffarmen Substrate und der Strukturvielfalt weisen die Offenlandflächen trotz der geringen Größe ein gewisses naturschutzfachliches Entwicklungspotenzial auf.

Geschützte Alleen und Biotope gem. §§ 31 und 32 BbgNatSchG

Bei dem Alleebaumbestand in der Hauptstraße handelt es sich um eine geschützte Allee im Sinne des § 31 BbgNatSchG, die zur Hälfte innerhalb des Geltungsbereichs gelegen ist.

Geschützte Biotope gem. § 32 BbgNatSchG sind für das Plangebiet nicht nachgewiesen.

Geschützte Pflanzen und Tiere

Im Landschaftsplan sind keine geschützten Arten für das Plangebiet benannt. Für das Grundstück wurden im Jahr 2010 in der Zeit von Ende März bis Anfang Oktober faunistische Untersuchungen zu den Artengruppen FFH-Holzkäferarten (Eremit und Heldbock), FFH-Schmetterlinge (Nachtkerzenschwärmer, Großer Feuerfalter), Zauneidechse, aller vorkommenden Vogelarten (Revierkartierung) und Fledermäuse durchgeführt. Weichtiere sowie Moose und Gefäßpflanzen sind aufgrund der Habitatausstattung des Plangebiets und der entsprechenden Habitatsprüche der geschützten Arten nicht zu erwarten. Das Gebiet hat auch keine Bedeutung als Sammel-, Mauser-, Rast-, Schlafplätze, Überwinterungsgebiete für Vögel oder für die Säugetierarten Fischotter, Biber und Wolf.

Vogelart	Brutreviere im Geltungsbereich	Brutreviere direkt angrenzend	Bemerkungen
Amsel	0	1	Im Randbereich des Kiefernforsts
Buchfink	0	1	Bäume an der Hauptstraße
Elster	1	0	Im Gebüsch innerhalb des Plangebiets
Kohlmeise	1	1	Am Gebäude, in den Bäumen an der Hauptstraße
Mönchsgrasmücke	1		Im Gebüsch innerhalb des Plangebiets
Nachtigall	1		
Ringeltaube	0	1	Bäume an der Hauptstraße
Zilpzalp	0	1	Bäume an der Hauptstraße
Summe	4	5	



- A = Amsel
- Bf = Buchfink
- E = Elster
- K = Kohlmeise
- Mg = Mönchsgrasmücke
- N = Nachtigall
- Rt = Ringeltaube
- Zi = Zilpzalp

Abb. Nachweis von Vogelarten im Plangebiet (AVES ET AL 2011)

Die Relevanzprüfung der europarechtlich geschützten Arten im vorliegenden Artenschutzbeitrag (Aves et al 2011) hat gezeigt, dass außer einigen Brutvogelarten keine europäisch geschützten Arten im Plangebiet vorkommen bzw. betroffen sind. Bei allen Arten handelt es sich um sehr häufige bis häufige Arten. Der lang-

wie kurzfristige Brandenburger Bestandstrend (1900-2006) zeigt für alle 8 Arten eine stabile (teils sogar positive) Entwicklung. Die Arten werden weder in der Brandenburger Roten Liste noch in der Vorwarnliste geführt.

Bundesweit geschützte Pflanzenarten beschränken sich auf das sporadische Vorkommen der Sandstrohlume (*Helichrysum arenarium*), die nach der Bundesartenschutzverordnung als besonders geschützt gilt.

3.2.3 Schutzgut Landschaftsbild und landschaftsbezogene Erholungsnutzung

Das derzeitige Landschaftsbild wird maßgeblich durch das aufgelassene Baugrundstück und Ruderalvegetation mit einzelnen Bäumen und Gehölzgruppen geprägt. Der Waldbestand im Osten des Plangebiets ist ein zentrales Element für die ansonsten waldbaumgeprägte Siedlung von Seddin und stellt eine Zäsur zu den angrenzenden Wohngebieten dar. Nördlich der Hauptstraße grenzen Wohnbauflächen und die Badestelle am Großen Seddiner See an.

Insgesamt besitzt das Plangebiet eine geringe bis mittlere Landschaftsbildqualität.

3.2.4 Schutzgut Kultur- und Sachgüter

Im Plangebiet gibt es weder Baudenkmale noch archäologische Kulturdenkmale oder sonstige herausragende Sachgüter.

3.2.5 Schutzgut Leben, Gesundheit und Wohlbefinden des Menschen

Relevante Emissionsquellen für lufthygienische Belastungen sind im Plangebiet und seiner Umgebung nicht vorhanden. Lokale Schadstoffbelastungen und Lärm-Emissionen gehen vor allem von dem Pkw-Verkehr auf der B2 und untergeordnet auch von der Hauptstraße aus und bleiben insgesamt gering.

Für die landschaftsgebundene Erholungsnutzung spielt das Plangebiet keine Rolle. Über den ehemaligen Sportplatz verläuft ein Trampelpfad, der von den südlich angrenzenden Wohngebieten zur Badestelle führt.

3.3 Voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter

Die Umweltauswirkungen, die der Bebauungsplan planerisch zulässt, sind für alle Schutzgüter als nicht erheblich einzuschätzen.

Nach Prüfung der umweltrelevanten Aspekte bestehen keine Anhaltspunkte für eine erhebliche Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe a-i BauGB genannten Schutzgüter.

Obwohl es im Verfahren nach § 13a BauGB keinen auszugleichenden Eingriff in Natur und Landschaft gibt, werden mit den festgesetzten Maßnahmen auch die Belange des Umwelt- und Naturschutzes sowie des Artenschutzes berücksichtigt.

3.3.1 Artenschutz

Im Zuge der Aufstellung von Bebauungsplänen ist regelmäßig zu ermitteln, ob die geplanten Festsetzungen zur Zerstörung oder Beschädigung der Population

oder der Fortpflanzungs- und Ruhestätten einer besonders oder streng geschützten Tierart oder der Standorte besonders geschützter Pflanzenarten im Sinne des § 10 Abs. 2 Nr. 10 und 11 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) führen können.

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass nicht die Festsetzungen des Bebauungsplans, sondern erst deren Verwirklichung, die im nachgelagerten Verwaltungungsverfahren zugelassen werden, den naturschutzrechtlich relevanten Eingriff verursachen.

„Zu erwartende Verstöße gegen artenschutzrechtliche Verbote im Sinne von § 44 Abs. 1 BNatSchG muss die Gemeinde gleichwohl in der Bauleitplanung berücksichtigen. Da die Verbotsnormen auf der Zulassungsebene auch bei Vorhaben im Geltungsbereich eines Bebauungsplans zu beachten sind, kann es dazu kommen, dass die Verwirklichung des Bebauungsplans an artenschutzrechtlichen Verboten scheitert. Der Bebauungsplan wäre dann funktionslos, also nicht im Sinne von § 1 Abs. 3 BauGB erforderlich, folglich unwirksam. Aufgrund der drohenden Vollzugsunfähigkeit des Bebauungsplans muss die Gemeinde die artenschutzrechtliche Wirkung der im Bebauungsplan zugelassenen Handlung bereits in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB beachten. Die Gemeinde hat daher die artenschutzrechtlichen Verbote im Verfahren der Planaufstellung zu berücksichtigen. Dabei hat sie aber nur zu beurteilen, ob die vorgesehenen baulichen Nutzungen auf unüberwindbare artenschutzrechtliche Hindernisse treffen.“¹

Bei der Umsetzung der Planung sind weiterhin die Zugriffsverbote des § 42 BNatSchG zu beachten, der u.a. die erhebliche Störung streng geschützter Arten und der europäischen Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten untersagt.

Hinsichtlich des gesetzlichen Artenschutzes hat das Büro Aves et al, Berlin eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (Artenschutzbeitrag 2011) erarbeitet, deren Ergebnisse dargestellt und berücksichtigt wurden.

3.3.2 Waldumwandlung gem. § 8 LWaldG

Im Osten an das Plangebiet angrenzend schließt sich ein Kiefernforstbestand aus Stangen- bis mittlerem Baumholz an, der bis ins Plangebiet hinein von einem ca. 1.450 m² großen ruderalen Laubmischbestand (Biotoptyp 08348) vorgelagert wird. Der Waldrandbereich innerhalb des Plangebiets liegt vom Geländeniveau her etwas höher als das übrige Niveau im Plangebiet. Dabei handelt es sich augenscheinlich überwiegend um anthropogene, wallartige Auffüllungen entlang der Plangebietsgrenze.

Der Artenbestand setzt sich überwiegend aus Robinie (*Robinia pseudoacacia*) und untergeordnet Spitz Ahorn (*Acer platanooides*) jüngeren Alters zusammen, markant ist eine einzelne Stiel-Eiche (*Quercus robur*) am westlichen Fuß der Böschung, die mit ihrer weit ausladenden Krone den Waldrand prägt, sich aber außerhalb des Geltungsbereichs befindet.

In der Strauchschicht dominiert die verwildernde Schneebeere (*Symphoricarpos albus*); die Krautschicht besteht aus nitrophilen Arten wie Springkraut (*Impatiens parviflora*), Knoblauchrauke (*Alliaria petiolata*), Schöllkraut (*Chelidonium majus*).

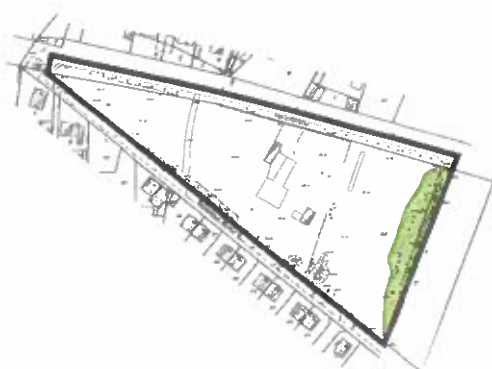
¹ Otto, Christian, Änderungen im Artenschutzrecht bei Bebauungsplanungen im Innenbereich, Vortrag im 31/11. Kurs des Instituts für Städtebau Berlin, 26-30. September Berlin.

Diese Bestände unterliegen dem Brandenburger Waldgesetz und sind insofern als Wald im forstrechtlichen Sinne anzusprechen und bei Inanspruchnahme kompensationspflichtig.

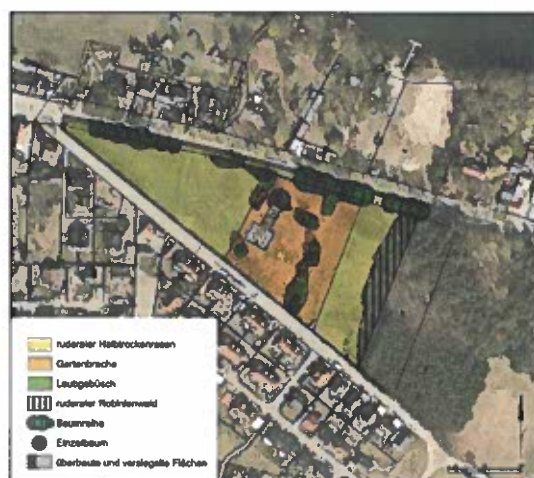
Mit Schreiben vom 23.01.2012 hat der Landesbetrieb Forst Brandenburg mitgeteilt, dass es sich hierbei um Waldflächen im Sinne des § 2 LWaldG handelt.

Hierbei handelt es sich um eine 1.450 m² große Teilfläche der Flurstücke 629-633 (ehemals FS 598) der Flur 2 in der Gemarkung Seddin. Im Osten wird die in Anspruch zu nehmende Fläche durch die Flurstücksgrenze begrenzt.

Nachfolgend ist betroffenen Waldfläche im amtlichen Flurkartenausschnitt und im Luftbild dargestellt.



Übersicht der betroffenen Waldteilfläche der Flurstücke 629 – 633 der Flur 2 in der Gemarkung Seddin, amtliche Flurkarte



Übersicht der betroffenen Waldteilfläche der Flurstücke 629-633 der Flur 2 in der Gemarkung Seddin

Des Weiteren wurde mitgeteilt, dass bei Kleinstflächen bis 0,2 Hektar Größe von einem flächenhaften Ersatz abgesehen werden und stattdessen die Zahlung einer Walderhaltungsabgabe geleistet werden kann. Der Landesbetrieb Forst Brandenburg hat mitgeteilt, dass die Forstbehörde aufgrund der geringen Größe der Fläche und dem Fehlen geeigneter Kompensationsflächen einen finanziellen Ausgleich in Form der Zahlung einer Walderhaltungsabgabe in Höhe von 3.550,89 Euro gem. § 8 Abs. 4 LWaldG fordert.

Die schriftliche Zustimmung des Eigentümers der umzuwandelnden Flächen liegt der Gemeinde Seddiner See und der Oberförsterei Potsdam vor.

Mit Schreiben vom 04. April 2012 hat der Landesbetrieb Forst Brandenburg - untere Forstbehörde – der Waldumwandlungsgenehmigung unter folgenden Nebenbestimmungen zugestimmt:

1. Fristen

Die Durchführung der Waldumwandlung wird auf die Dauer der Rechtswirksamkeit dieser Planung, höchstens jedoch auf zehn Jahre befristet. Die Frist beginnt mit der Rechtswirksamkeit der Planung zu laufen.

2. Auflage

Für die Umwandlung der o.g. Waldfläche wird gemäß § 8 Abs. 4 LWaldG in Ver-

bindung mit der VO über die Walderhaltungsabgabe vom 25. Mai 2009 (GVBl. II/09, Nr. 18, S. 314 vom 29. Juni 2009) eine Walderhaltungsabgabe in Höhe von 3.550,89 € (in Worten: Dreitausendfünfhundertfünfzig 89/100 Euro) festgesetzt, da im konkreten Einzelfall die fehlende Kompensationsfläche, hier Möglichkeit der Erstaufforstung in der Gemarkung Seddin, nicht möglich ist.

Der finanzielle Ausgleich, hier die Walderhaltungsabgabe, ist auf das nachfolgende Konto

Empfänger:	Landesbetrieb Forst Brandenburg, BWS
Konto-Nummer:	7110403735
Bankleitzahl:	30050000
Kreditinstitut:	WestLB Düsseldorf, NL AG Berlin
Verwendungszweck:	11080-09972-Obf-Potsdam-BPlan
AZ:	LFB 15.04-7026-31/08/11/Se

bis spätestens 4 Wochen nach Erlangung der Rechtskraft des Bebauungsplanes zu überweisen.

Mit der Waldumwandlung darf erst begonnen werden, wenn der Nachweis über die Einzahlung der Walderhaltungsabgabe beim Landesbetrieb Forst Brandenburg, Oberförsterei Potsdam schriftlich vorliegt.

Der Begünstigte hat dem Landesbetrieb Forst Brandenburg, Oberförsterei Potsdam den Beginn des Vollzugs der Umwandlung von Wald in eine andere Nutzungsart schriftlich, spätestens mit dem Tag der Aufnahme der Arbeiten (Fällen und Roden) schriftlich anzuzeigen.

Der Begünstigte hat dem Landesbetrieb Forst Brandenburg, Oberförsterei Potsdam die Rechtskrafterlangung des Bebauungsplanes, spätestens nach 14 Tagen der Rechtmäßigkeit schriftlich anzuzeigen.

4. Auswirkungen des Bebauungsplan

4.1 Soziale Auswirkungen

Keine.

4.2 Stadtplanerische Auswirkungen

Durch die Planung wird eine ortsbildtypische Bebauung ermöglicht. Mit den geplanten Festsetzungen soll der seit Jahren brachliegende Geltungsbereich zur Stärkung der Innenentwicklung nunmehr einer baulichen Nutzung zugeführt werden.

4.3 Ökonomische, finanzielle und fiskalische Auswirkungen

Die Gemeinde Seddiner See wird die erforderlichen Flächen für die Stellplatzanlage und das Regenwasserversickerungsbecken freihändig erwerben. Mit dem Eigentümer wurden bereits entsprechende Verhandlungen geführt.

Durch die Planung entstehen der Gemeinde Seddiner See keine weiteren Folgekosten. Die Planungskosten des Bebauungsplanverfahrens trägt der Vorhabenträger.

Die Kosten für die Herstellung der Regenwasserversickerungsanlage sind bereits im Haushalt für die Straßenbaumaßnahme „Ausbau Hauptstraße“ berücksichtigt.

4.4 Auswirkungen auf die Grundstückswerte

Durch die Planung sind keine Auswirkungen auf die Grundstückswerte zu erwarten. Die Flächen waren auch bisher im Wesentlichen für eine Wohnbebauung planungsrechtlich zulässig.

Auch war bereits ein Teil der Flächen als Stellplatz geplant gewesen, so dass insgesamt betrachtet sich keine Auswirkungen auf die Grundstückswerte ergeben.

4.5 Auswirkungen auf die soziale und technische Infrastruktur

Durch die Planung ergeben sich keine zusätzlichen Bedarfe für die soziale und technische Infrastruktur.

4.6 Verkehrliche Auswirkungen

Mit der geplanten Wohnbaunutzung ist kein relevantes zusätzliches Verkehrsaufkommen verbunden. Durch die Festsetzung einer öffentlichen Stellplatzanlage wird der ruhende Verkehr im Zusammenhang mit der an das Plangebiet angrenzenden Badesstelle neu geordnet.

Mit erheblichen Luft- und Lärmemissionen ist weder durch zusätzliche Wohnnutzungen noch durch ein erhöhtes Verkehrsaufkommen zu rechnen. Erholungsgebiete sind von der zulässigen Nutzungsänderung im Plangebiet nicht betroffen.

4.7 Umweltbezogene Auswirkungen

Die umweltbezogenen Aspekte wurden im Bebauungsplanverfahren umfänglich ermittelt und bewertet. Nach Prüfung der umweltrelevanten Aspekte bestehen keine Anhaltspunkte für eine erhebliche Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe a-i BauGB genannten Schutzgüter durch die Planung.

Aufgrund der anthropogen veränderten Bodenverhältnisse durch die bestehenden und früheren baulichen und gärtnerischen Nutzungen sowie die Sportplatzanlage ist der Boden gegenüber Überbauung und Versiegelung überwiegend als unempfindlich zu bewerten.

Gem. § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB gelten in den Fällen des Absatzes 1 Satz 2 Nr. 1 Eingriffe, die auf Grund der Aufstellung des Bebauungsplans zu erwarten sind als im Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 5 BauGB vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig. Die Eingriffs- Ausgleichsregelung ist damit nicht anzuwenden.

Im Vergleich zu dem planungsrechtlich zulässigen Maß an Überbauung wird mit diesem Bebauungsplan eine geringere GRZ festgesetzt.

Spezifische Beeinträchtigungen für das Schutzgut Klima sind im Plangebiet nicht zu erwarten.

Die gärtnerisch geprägten und ruderalen Biotoptypen können durch die Inanspruchnahme vollständig verloren gehen. Die bauliche Inanspruchnahme war

aber auch bereits vor der Aufstellung des Bebauungsplans planungsrechtlich zulässig. Da diese Biotope aus Sicht des Arten- und Biotopschutzes nur eine untergeordnete bis mäßige Bedeutung haben, sind die Umweltauswirkungen als nicht erheblich einzuschätzen.

Der Erhalt des wertvollen Einzelbaumbestandes an der Hauptstraße ist durch die Baumschutzsatzung der Gemeinde Seddiner See gesichert. Für die private Verkehrsfläche muss vermutlich ein Straßenbaum gefällt werden, der allerdings in schlechtem Zustand ist. Aufgrund der Ausweisung von Baufeldern kann ein Teil des vorhandenen Baumbestandes vermutlich auch auf den Grundstücken erhalten werden. Gleiches gilt möglicherweise auch für Bäume, die am Rande der ausgewiesenen Baufelder stehen.

Einer Beeinträchtigung von geschützten Vogelarten kann nicht vollständig ausgeschlossen werden. Durch die zu erwartende Beräumung der Grundstücke einschl. Abriss der Gebäuderuine können 4 Vögel ihre derzeitigen Reviere verlieren.

Die an dem Restgebäude vorkommende Kohlmeise (1 Revier) ist durch Gebäudeabbruch infolge Baufeldfreimachung und Neubebauung bedroht. Auch die von Elster und Mönchsgrasmücke (jeweils 1 Revier) besiedelten Gehölze sowie die Lebensstätte der Nachtigall könnten vorhabensbedingt in Anspruch genommen werden. Für alle Arten bestehen jedoch Möglichkeiten der Nutzung von Habitaten im ökologisch räumlichen Zusammenhang an den und über die Grenzen der Flurstücke im Geltungsbereich, da diese Bereiche als Lebensraum voll und ganz geeignet sind und für eine Ansiedlung zur Verfügung stehen. Hinsichtlich ihrer Mobilität, der Habitatansprüche und Biologie ist bei allen drei Arten mit hinreichender Sicherheit davon auszugehen, dass sie beim Verschwinden des derzeit genutzten Lebensraums, die anschließenden Habitate besiedeln werden.

Für die Inanspruchnahme von ca. 1.450 m² Wald im Sinne des Waldgesetzes hat die untere Forstbehörde mitgeteilt, dass in diesem konkreten Einzelfall ein finanzieller Ausgleich in Form einer Walderhaltungsabgabe erforderlich ist.

4.8 Weitere Auswirkungen

Keine.

5. Verfahren

5.1 Aufstellungsbeschluss

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Seddiner See hat am 28. Juni 2011 die Aufstellung des Bebauungsplans Stückener Straße beschlossen.

5.2 Mitteilung der Ziele, Grundsätze und Erfordernisse der Raumordnung

Die Gemeinsame Landesplanungsabteilung hat mit Schreiben vom 29. September 2011 mitgeteilt, dass die dargelegte Planungsabsicht keinen Widerspruch zu Zielen der Raumordnung erkennen lässt.

5.3

Behördenbeteiligung gem. § 4 Abs. 2 BauGB

Mit Schreiben vom 26.10.2011 sind insgesamt 19 Behörden und Institutionen oder sonstige Fachämter angeschrieben und im Zeitraum vom 26.10.2011 bis zum 27.11.2011 gemäß § 4 Abs. 2 BauGB beteiligt worden. Innerhalb der Beteiligungsfrist bzw. im Anschluss daran sind insgesamt 13 Stellungnahmen eingegangen.

Keine der vorgebrachten Anregungen, Hinweise oder Einwände hat zu einer Änderung der Planung geführt.

Kurzzusammenfassung der Ergebnisse der Trägerbeteiligung

Die **APM Abfallwirtschaft Potsdam-Mittelmark** hat darauf hingewiesen, dass die genauen Bauablaufpläne benötigt werden, um die Abfallentsorgung auch während der Bauphase zu gewährleisten. Des Weiteren wurden darauf hingewiesen, dass die Privatstraße nur unter gewissen Voraussetzungen durch die APM befahren werden dürfen.

Da Bauablaufpläne nicht Bestandteil der Bauleitplanung sind können der APM auch die geforderten Unterlagen nicht zur Verfügung gestellt werden. Da die Gemeinde hier nur in Teilen selber Bauherr ist wurde die Forderung auch dem Grundstückseigentümer der geplanten Wohnbebauung zur Beachtung weitergegeben. Die geforderten Voraussetzungen der APM zur Befahrbarkeit der Privatstraße werden durch den Bebauungsplan berücksichtigt, indem die Privatstraße mit einem Fahr- und Leitungsrecht zugunsten der zuständigen Ver- und Entsorgungsträger zu belasten ist.

Die **Deutsche Telekom AG** weist auf vorhandene Anlagen im Plangebiet hin. Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass zur weiteren telekommunikationstechnischen Versorgung des Planbereiches die Verlegung neuer Tk-Linien erforderlich ist.

Die genannten Hinweise wurden durch die Gemeinde zur Kenntnis genommen und der Vorhabenträger über die erforderliche Verlegung neuer Tk-Linien informiert.

Der **Zentraldienst der Polizei** teilt mit, dass keine konkreten Anhaltspunkte auf das Vorhandensein von Kampfmitteln innerhalb des Plangebiets vorliegen. Weiterhin wird auf das Verfahren hingewiesen, wenn bei Erdbauarbeiten Kampfmittel gefunden werden.

Die Begründung zum Bebauungsplan wurde um das Ergebnis der Kampfmittelprüfung und um die genannten Hinweise zum Umgang mit Fundstellen von Kampfmitteln bei Erdbauarbeiten ergänzt.

Die **Gemeinsame Landesplanungsabteilung** der Länder Berlin Brandenburg stellt fest, dass der Bebauungsplanentwurf an die Ziele der Landesplanung angepasst ist. Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass im Gegensatz zur Aussage in der Begründung zum Bebauungsplan der Geltungsbereich nicht dem Freiraumverbund gem. Ziel 5.2 zuzuordnen ist.

Die Aussage zum Freiraumverbund wurde in der Begründung gestrichen.

E.ON Edis weist auf vorhanden Anlagen und Leitungen im Plangebiet hin.

Die Hinweise zu den Leitungen wurden zur Kenntnis genommen und auch an den Vorhabenträger weitergeleitet.

Die **Havelländische Stadtwerke GmbH** geben verschiedene Hinweise zum Umgang mit Leitungen.

Die Hinweise zu den Leitungen wurden zur Kenntnis genommen und auch an den Vorhabenträger weitergeleitet.

Die **Untere Wasserbehörde** weist darauf hin, dass die Versiegelung möglichst gering zu halten sei, dass einer Einleitung von Niederschlagswasser in den Großen Seddiner See nicht zugestimmt werden kann, dass die DWA Merkblätter M 138 und M 152 zu berücksichtigen sind, dass die ordnungsgemäße Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung für das Plangebiet sicher zu stellen sei und dass aufgrund des geringen Grundwasserflurabstandes bei einem geplanten Einsatz von Recyclingbaustoffen für den Straßenbau eine geschlossene Bauweise zu wählen sei.

Im Bebauungsplanentwurf ist die überbaubare Grundstücksfläche mit einer GRZ von 0,25 und mit Baufenstern festgesetzt. Die Gemeinde Seddiner See hat bei der Festsetzung der überbaubaren Grundstücksfläche bereits in die Abwägung eingestellt, dass die Versiegelung von Flächen möglichst gering gehalten werden soll. Aus diesem Grund ist die zulässige GRZ auf 0,25 begrenzt. Gem. § 17 BauNVO wäre im allgemeinen Wohngebiet eine GRZ von 0,4 zulässig. Weiterhin setzt die Gemeinde Mindestgrundstücksgrößen fest, was ebenfalls zu einer Beschränkung der Versiegelung führt. Darüber hinaus kann mitgeteilt werden, dass es nicht geplant ist Niederschlagswasser in den Großen Seddiner See einzuleiten. Die Gemeinde plant und bereitet mit diesem Bebauungsplan die Errichtung eines Regenwasserversickerungsbeckens vor, um gerade keine Regenwässer – hier von der Hauptstraße – mehr in den Großen Seddiner See einzuleiten. Der Schutz des Großen Seddiner Sees genießt in der Gemeinde einen sehr hohen Stellenwert. Die in der Stellungnahme genannten DWA Merkblätter sind der Gemeinde bekannt und werden bei der weiteren Planung berücksichtigt sind aber selbst nicht Bestandteile des Bebauungsplanverfahrens. Gleiches gilt auch für den Hinweis, dass bei einem geplanten Einsatz von Recyclingbaustoffen für den Straßenbau eine geschlossene Bauweise zu wählen ist. Der Bebauungsplan trifft hierzu keine Festsetzungen weil hierzu kein städtebauliches Erfordernis zur Festsetzung im Bebauungsplan zu erkennen ist bzw. dieser Punkt im nachgelagerten Baugenehmigungsverfahren berücksichtigt werden kann. Der Hinweis wird aber in der weiteren Planung berücksichtigt.

Die **untere Abfallwirtschaftsbehörde** weist darauf hin, dass die geltenden abfallrechtlichen Vorschriften zu beachten sind.

Die Hinweise werden durch die Gemeinde zur Kenntnis genommen.

Die **untere Bodenschutzbehörde** stellt fest, dass im Plangebiet sich nach Auskunft des Altlastenkatasters des LK Potsdam-Mittelmark keine Eintragungen von Altlastenverdachtsflächen, von registrierten Alttablagerungen und/ oder Altstandorten befinden und weist auf die zu beachtenden fachgesetzlichen Vorschriften hin.

Die Hinweise werden durch die Gemeinde zur Kenntnis genommen.

Die **untere Naturschutzbehörde** regt an, dass die nach § 31 BbgNatSchG geschützte Baumallee in der Hauptstraße für die Beurteilung von Baugesuchen von Bedeutung ist.

Die Gemeinde teilt die Anregung der unteren Naturschutzbehörde und hat die Planzeichnung um einen Signatur ergänzt, aus der deutlicher hervorgeht, dass es sich hierbei um eine geschützte Allee handelt. Des Weiteren wurden die Hinweise in der Planzeichnung um einen Hinweis zur geschützten Baumallee ergänzt.

Der Fachdienst **Kataster- und Vermessung** stellt fest, dass sich Planungs- und Aufnahmegebiete und zukünftige Aufnahmegebiete (werden im Rahmen einer Katastervermessung geschaffen) befinden und dass diese gem. § 24 Abs. 2 des Brandenburgischen Geoinformations- und Vermessungsgesetzes nicht entfernt, verändert oder beschädigt werden dürfen.

Die Hinweise werden durch die Gemeinde zur Kenntnis genommen.

Der **Fachdienst Brand- und Katastrophenschutz** bittet zu beachten, dass das Plangebiet ausreichend mit Löschwasser versorgt werden muss und weist ebenfalls auf evtl. erforderliche Feuerwehrezufahrten und dazugehörige Bewegungsflächen hin.

Die Gemeinde hat nach Prüfung festgestellt, dass das Plangebiet entsprechend der gesetzlichen Vorschriften in ausreichendem Umfang mit Löschwasser versorgt werden kann. Die Löschwasserversorgung für das Plangebiet wird durch 3 Hydranten gesichert. Weiterhin kann nach Prüfung festgestellt werden, dass im Bebauungsplan keine weiteren Flächen für Feuerwehrezufahrten oder Feuerwehrebewegungsflächen festgesetzt werden müssen.

Der **Fachdienst Gesundheit** teilt mit, dass von dem geplanten Regenwasserversickerungsbecken keine hygienischen und gesundheitlichen Gefahren für die registrierte öffentliche Badestelle ausgehen dürfen. Vorsorglich wird mitgeteilt, dass nach den vorliegenden Unterlagen hierzu keine abschließende Beurteilung erfolgen kann, aber in Aussicht gestellt wird, wenn bei der weiteren Genehmigungsplanung der Stand der Technik berücksichtigt wird und eine Abstimmung mit dem Fachdienst erfolgt.

Im Bebauungsplan sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung des Regenwasserversickerungsbeckens geschaffen werden. Dies ersetzt nicht die weiteren Ausführungs- und Genehmigungsplanungen. Diese und die damit verbundenen Nachweise sind aber grundsätzlich nicht Bestandteil eines Bebauungsplanverfahrens, sondern eines nachgelagerten Baugenehmigungsverfahrens. Von Bedeutung wäre in einem Bauleitplanverfahren, wenn die Einwendungen des Fachdienstes die grundsätzliche Eignung der in Rede stehenden Fläche für die vorgesehene Nutzung - hier Regenwasserversickerung - anzweifelt. Da durch die Behörde selbst eine Genehmigung in Aussicht stellt, wenn der Stand der Technik berücksichtigt und eine Abstimmung mit dem Fachdienst erfolgt, handelt es sich hier um einen Belang, der im weiteren Genehmigungsverfahren zu berücksichtigen ist, aber der der Festsetzung im Bebauungsplan nicht entgegensteht. Auch wird durch den Fachdienst selbst darauf hingewiesen, dass die gemachten Einwendungen nicht abwägungsrelevant durch den Träger der Planung sind. Die geforderte weitere Beteiligung/Abstimmung erfolgt zum einen im weiteren Bebauungsplanverfahren im Rahmen der öffentlichen Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB und zum anderen wurde zwischenzeitlich durch die Gemeinde ein Bauantrag für das Regenwassersickerbecken einge-

reicht, in dem der Fachdienst ebenfalls beteiligt wird.

Das **Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz** teilt mit, dass nach überschlägiger Berechnung keine erheblichen Lärmbelastigungen durch die geplante Parkplatznutzung auf die geplante Wohnnutzung zu erwarten ist, sofern nachts keine nennenswerte Parkplatznutzung erfolgt. Weiterhin bittet das LUGV zu prüfen, ob von der Badestelle mögliche Auswirkungen ausgehen, die zu Konflikten mit der geplanten Wohnnutzung führen könnten. Das LUGV weist in seiner Zuständigkeit für die Belange der Wasserwirtschaft und Hydrologie darauf hin, dass gem. § 54 Abs. 2 BbgWG die Versiegelung des Bodens oder andere Beeinträchtigungen der Versickerung zur Grundwasserneubildung nur soweit erfolgen darf, wie dies unvermeidbar ist. Gleichzeitig wird noch darauf hingewiesen, dass Niederschlagswasser gem. § 54 Abs. 4 BbgWG zu versickern sei.

Der geplante Stellplatz ist im Wesentlichen für den ruhenden Verkehr, der im Zusammenhang mit der angrenzenden Badestelle steht, geplant. Vor diesem Hintergrund sind keine nennenswerten Nutzungen des Parkplatzes in den Nachtstunden zu erwarten. Von der im Bebauungsplan nächstgelegenen zulässigen Wohnbebauung bis zu dem anzunehmenden lärmintensivsten Bereich (Übergang Strand-Wasserfläche – „Beckenrand“) sind es ca. 100 m Abstand. Vor dem Hintergrund der Nutzungsintensität (Jahrestage an denen ein Freibadbesuch auf Grund der Temperaturen möglich ist), der Tatsache, dass der in der städtebaulichen Lärmfibel enthaltene Anhaltswert von 120 m zu benachbarten Wohnhäusern nahezu eingehalten wird und das sich im Gemeindegebiet zwei weitere Badestellen befinden, werden die zu erwartenden Belastungen durch den Badebetrieb als geringfügig und nicht erheblich eingeschätzt. Beeinträchtigungen an heißen Sommertagen können aber durch die Gemeinde nicht vollständig ausgeschlossen werden. Aufgrund der Frequentierung der Badestelle in den letzten Jahren können unzumutbare Belästigungen hingegen ausgeschlossen werden. Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass innerhalb des Geltungsbereichs auch bisher Wohnnutzungen planungsrechtlich zulässig waren und die Gemeinde auch hier immer von einer Wohnverträglichkeit ausgegangen ist. Eine weitergehende lärmtechnische Untersuchung wird hier für nicht erforderlich gehalten. Hinzu kommt, dass durch die Gemeinde gerade die nahe gelegene Badestelle als ein wesentlicher Standortfaktor für dieses Wohngebiet gesehen wird. Für die zukünftigen Bewohner bietet sich hier in fußläufiger Entfernung eine hervorragende Naherholungsmöglichkeit, die den Standort für junge Familien deutlich von anderen in der Gemeinde unterscheidet und aufwertet. Des Weiteren kommt hinzu, dass nur für wenige Baugrundstücke der Anhaltswert von 120 m nicht eingehalten wird. Hier kann durch eine entsprechende Raumaufteilung der betroffenen Grundstücke einer Reduzierung der Beeinträchtigungen an heißen Sommertagen erreicht werden.

Insgesamt betrachtet können die Auswirkungen durch die Badestellennutzung auf die geplante Wohnbebauung als gering und wohnverträglich eingeschätzt werden. Erhebliche Belästigungen durch die Badesstellennutzung sind nicht zu erwarten. Im Bebauungsplanentwurf ist die überbaubare Grundstücksfläche mit einer GRZ von 0,25 und mit Baufenstern festgesetzt. Die Gemeinde Seddiner See hat bei der Festsetzung der überbaubaren Grundstücksfläche bereits in die Abwägung eingestellt, dass die Versiegelung von Flächen möglichst gering gehalten werden soll. Aus diesem Grund ist die zulässige GRZ auf 0,25 begrenzt. Gem. § 17 BauNVO wäre im allgemeinen Wohngebiet eine GRZ von 0,4 zulässig. Im Gegensatz zu den bisherigen Festsetzungen wird die zulässige überbaubare Grundstücksfläche ebenfalls reduziert. Weiterhin setzt die Gemeinde Mindestgrundstücksgrößen fest, was ebenfalls zu einer Beschränkung der Versiegelung führt.

Der **Wasser- und Abwasserzweckverband „Nieplitz“** teilt mit, dass zur Erschließung des Plangebiets in der Hauptstraße und in der Stückener Straße zentrale Anlagen der Wasserversorgung und Schmutzwasserbeseitigung vorhanden sind. Diese Anlagen einschließlich Hausanschlüsse seien innerhalb der B-Planumsetzung in Zusammenarbeit mit dem Zweckverband anzupassen bzw. neu herzustellen. Die Abrechnung der Erschließungskosten für den B-Plan "Stückener Straße -Dreieck" erfolgt zwischen dem Erschließungsträger und dem WAZ "Nieplitz" durch eine Kostenvereinbarung.

Die genannten Hinweise wurden durch die Gemeinde zur Kenntnis genommen und der Vorhabenträger informiert.

Der **Landesbetrieb Forst Brandenburg** hat mitgeteilt, dass sich innerhalb des Geltungsbereichs auf dem Flurstück 57 (jetzt Flurstücke 629-633) in der Flur 2 der Gemarkung Seddin Wald im Sinne des § 2 Waldgesetzes des Landes Brandenburg auf einer Fläche von 1.450 m² befindet. Für die Inanspruchnahme der Waldflächen und der Waldumwandlung nach § 8 LWaldG fordert Zahlung einer Walderhaltungsabgabe in Höhe von 3.550,89 Euro. Im weiteren Verfahren ist die Einverständniserklärung des Eigentümers der Flächen. Des Weiteren ist die Begründung zum Bebauungsplan entsprechend der Hinweise des Landesbetriebs Forst Brandenburg fortzuschreiben.

Die Begründung zum Bebauungsplan wird entsprechend der Hinweise des Landesbetriebes Forst fortgeschrieben und die Eigentümererklärung wird im weiteren Verfahren beigebracht.

5.4 Öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Seddiner See hat am 21. Februar 2012 die öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 08. März bis 09. April 2012 beschlossen. Die öffentliche Auslegung wurde im Amtsblatt Nr. 2 am 29.02.2012 ortsüblich bekannt gegeben.

Im Rahmen der öffentlichen Auslegung ist keine Stellungnahme eines Bürgers/ Bürgerin eingegangen. Die untere Forstbehörde hat eine Stellungnahme abgegeben.

Der **Landesbetrieb Forst Brandenburg - untere Forstbehörde** – stimmt der Waldumwandlungsgenehmigung unter Nebenbestimmungen zu. Es sind Fristen und Auflagen zu erfüllen, die Nebenbestimmungen sind in den Text des B-Plans vollständig aufzunehmen. Gemäß § 8 LWaldG wird die der dauernden Umwandlung von Wald in Bauland für die aufgeführte Fläche aus forstrechtlicher Sicht zugestimmt.

Die nachfolgend genannten Nebenbestimmungen werden vollständig in die Begründung zum Bebauungsplan aufgenommen. Zwischenzeitlich hat eine Grundstücksteilung stattgefunden. Das Flurstück 598 der Flur 2 in der Gemarkung Seddin wurde in insgesamt 21 Flurstücke aufgeteilt. Folgende Grundstücke sind nach der Grundstücksteilung von Wald im Sinne des Waldgesetzes betroffen: 629, 630, 631, 632 und 633 der Flur 2 in der Gemarkung Seddin. Eine Änderung der Planung ist nicht erforderlich.

5.5 Satzungsbeschluss gem. § 10 Abs. 1 BauGB

Die Gemeindevertretung Seddiner See hat am 24.04.2012 mit Beschluss den Bebauungsplan als Satzung beschlossen. Gleichzeitig hat die Gemeinde die Berichtigung des Flächennutzungsplans gem. § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB beschlossen. Der Satzungsbeschluss und die Berichtigung des FNP wurden am 21.05.2012 bekannt gemacht.

6. Rechtsgrundlagen

Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBl. I S. 1509) geändert worden ist

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der Fassung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 22. April 1993 (BGBl. I S. 466)

Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542)

Brandenburgisches Naturschutzgesetz (BbgNatSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. Mai 2004, (GVBl.I/04, [Nr. 16] S.350), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 15. Juli 2010 (GVBl.I/10, [Nr. 28])

Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) in der Fassung vom 17. September 2008 (GVBl.I/08 [Nr.14], S.226, zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 29. November 2010 (GVBl.I/10, (Nr. 39))

Brandenburgisches Wassergesetz (BbgWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 08. Dezember 2004 (GVBl.I/05, [Nr. 05], S.50), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 15. Juli 2010 (GVBl.I/10, [Nr. 28])

Waldgesetz des Landes Brandenburg (LWaldG) vom 20. April 2004 (GVBl. I/04, (Nr. 06) S. 137, zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 27. Mai 2009 (GVBl. I/09, (Nr. 08), S.175, 184)

Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts (Planzeichenverordnung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBl. I S. 1509) geändert worden ist)

Aufgestellt: Seddiner See, den 24.04.2012